Farma · Paquete para socios

Distribuidora de medicamentos para compras públicas en Panamá · versión del 8 de octubre de 2026 · uso interno de los socios panameños; no se comparte con Rutul Patel ni con terceros.

Cómo leerlo según lo que usted necesita decidir

Si usted...	Lea, en este orden	Tiempo de lectura
Solo va a poner dinero	Resumen ejecutivo → 03 Costos, capital y proyección (secciones «Inversión» y «Riesgo cuantificado») → 07 Auditoría («Cómo leer el 77%»)	Corto
Va a operar o a hablar con Rutul	00 Resumen y plan → 06 Guion → 04 Logística → 02 Mercado	Medio
Va a firmar el pacto o revisar lo legal	05 Trato, socios y hoja de ruta → 01 Investigación → 02 Mercado («Ruta regulatoria»)	Medio
Tiene que defender un número	07 Auditoría y confianza (tabla de afirmaciones) → el documento donde se usa	Según el número

Qué contiene cada documento

Documento	Responde a
Resumen ejecutivo	Qué es el negocio, el veredicto a hoy, los números, el 77% y cómo baja, tramos de capital, riesgos, lo que no sabemos
00 Resumen y plan	Mapa, veredicto, línea de tiempo, plan por fases y compuertas, pendientes, glosario
01 Investigación de Rutul y el fabricante	Quién es Rutul Patel, cadena de identidad, qué fabrica y qué dice el registro público
02 Mercado, requisitos y competencia	Cuánto compra el Estado, canales de venta, cómo se adjudica, qué exige la DNFD y el pliego, quién compite
03 Costos, capital y proyección	Costos, capital por hito y por socio, capital de trabajo, escenarios, riesgo cuantificado, supuestos
04 Logística y operación	3PL, vida útil, costos logísticos y su naturaleza, correos de cotización
05 Trato, socios y hoja de ruta	Estructura del trato, capital por socio, roles, hoja de términos, contratos, honorarios legales
06 Guion de conversación con Rutul	Qué pedir, en qué orden, con qué palabras; señales; tabla de seguimiento
07 Auditoría y confianza	Cifra por cifra: fuente, verificación, confianza y cómo argumentarla; brechas

Reglas: ninguna cifra se cambia a mano en este archivo; se corrige la fuente (Markdown) y se regenera. Los archivos de Excel (modelo, hoja de datos de fábrica, cuestionario del 3PL) acompañan a este paquete.

Distribuidora de medicamentos para compras públicas en Panamá

Resumen para socios e inversionistas · 8 de octubre de 2026 · Las cifras salen del modelo financiero de 60 meses y de la auditoría del 8 de octubre (documento 07). Uso interno de los socios panameños.

B/.2,700

Lo único que se arriesga hoy: la fase 0 (verificación), entre los tres socios panameños

B/.121 mil

Capital hasta la primera venta en el caso de planificación (de B/.48 mil a B/.184 mil según escenario)

B/.297 mil

Capital máximo acumulado, mes 27, caso de planificación (de B/.184 mil a B/.321 mil)

77% → 29%

Probabilidad de perder más de lo puesto en la fase 0: el trato como lo propone Rutul Patel, frente al trato con las condiciones de la compuerta 0

Qué es el negocio

Una sociedad anónima panameña que importa medicamentos genéricos de un fabricante indio con certificado de buenas prácticas de la OMS, los registra ante la autoridad sanitaria de Panamá y los vende a la Caja de Seguro Social (CSS) y al Ministerio de Salud (MINSA) por licitación pública. Rutul Patel (comercializadora Zywie Worldwide, Gujarat, India) aporta el suministro; el lado panameño aporta la empresa, los registros, la licencia y la operación. Se gana por **precio y cumplimiento**: en estas licitaciones gana la oferta más barata que cumple el pliego, y así se adjudica el 95% de los renglones (análisis propio de los actos públicos 2020–2024). Los contactos en el Gobierno no forman parte del plan.

La primera ola son 11 productos que no requieren estudios de bioequivalencia en Panamá (paracetamol en tableta y jarabe, amoxicilina con clavulánico, ceftriaxona, cefotaxima, albendazol, mebendazol, nistatina, hidrocortisona y mometasona). Solo la CSS presupuesta unos B/.230 millones de medicamentos para 2027; el negocio apunta a unos B/.265 mil de ventas anuales en el año 3 del caso base, con margen bruto de 62%.

Cómo entra y sale el dinero

1. **Registro sanitario** de cada producto (unos B/.2,100 por producto; plazo legal de 4 a 5 meses).
2. **Compra** a la fábrica: hoy se pagaría antes de embarcar; el plan pide 150–180 días de crédito.
3. **Oferta** en PanamaCompra: compras menores (días) y licitaciones grandes (una vez al año, con fianza de 30% del contrato).

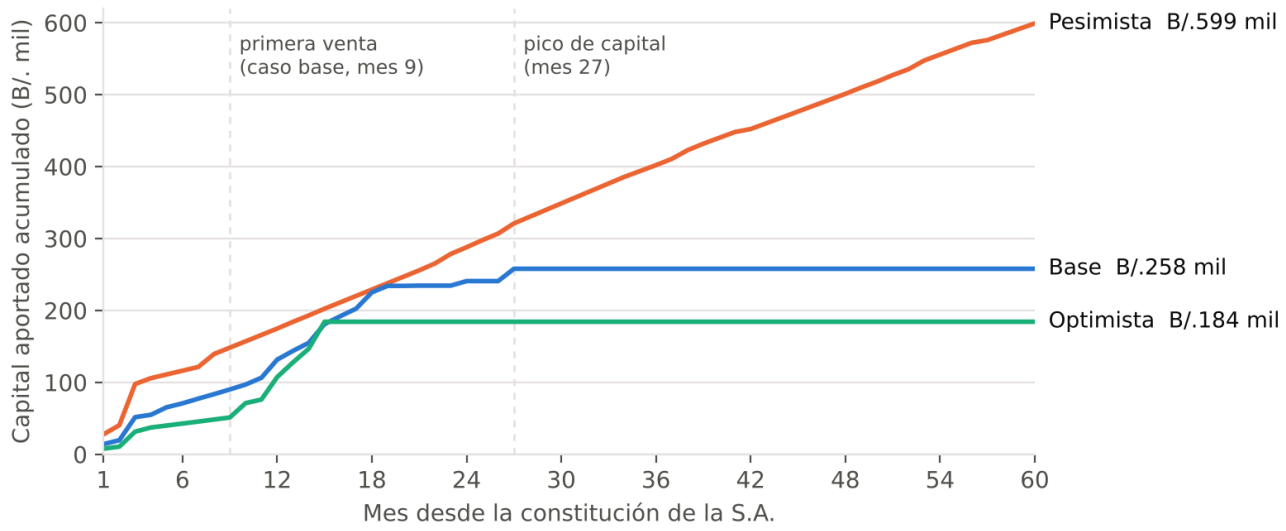
4. **Entrega** desde un operador logístico licenciado (3PL); no hace falta bodega propia.
5. **Cobro**: el Estado paga a 90 días desde la cuenta; en la práctica unos 150 días desde la entrega. Ese plazo, más la fianza, es lo que consume capital.

> **Veredicto a hoy: no se pone capital todavía.** Tal como lo propone Rutul Patel (capital 50/50, registros pagados por nosotros, pago a la fábrica al embarcar, margen del intermediario de 15%), el negocio pierde dinero en 77 de cada 100 escenarios y devuelve 6.8% anual en el caso base, por debajo del 15% mínimo. Con tres condiciones (precio de fábrica a libro abierto hasta 1.1 veces la referencia, la fábrica paga o acredita los registros, y 150–180 días de crédito) la probabilidad de pérdida baja a 29%; si además un socio opera sin sueldo, a 18%, y el valor esperado al 15% pasa a positivo. Esas condiciones se verifican en la fase 0, que cuesta B/.2,700 y no exige constituir nada.

Los números

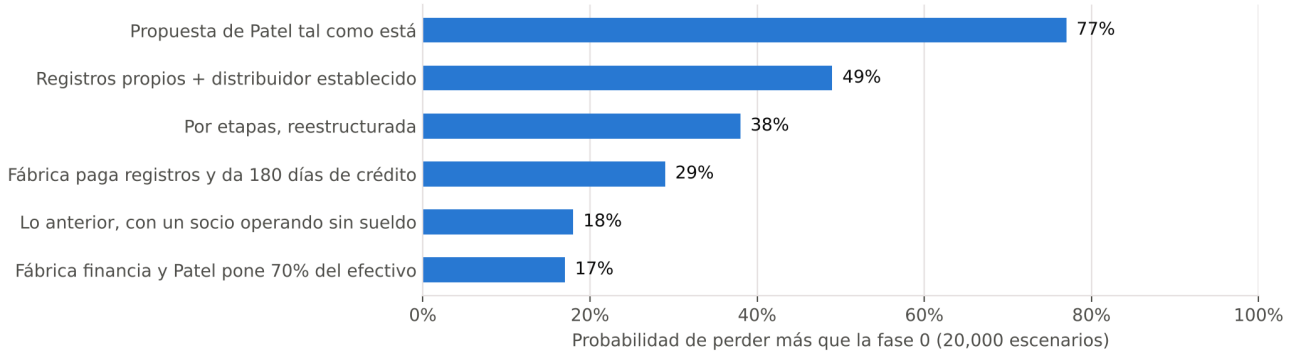
Indicador (60 meses)	Pesimista	Base	Optimista
Ventas del año 3	B/.14 mil	B/.265 mil	B/.1.37 millones
Utilidad neta del año 3	−B/.99 mil	B/.64 mil	B/.590 mil
Capital aportado por los socios	B/.593 mil (si nadie cierra)	B/.255 mil	B/.183 mil
Valor presente neto al 15%	−B/.430 mil	−B/.56 mil	+B/.951 mil
Rentabilidad anual (TIR)	−93%	6.8%	111%
Múltiplo del capital	0.05x	1.29x	11.0x

El pesimista supone que nadie cierra el negocio; con la compuerta operativa del plan, la pérdida se detiene en unos B/.265 mil. El optimista junta todos los supuestos favorables a la vez y casi no ocurre en la simulación. El caso base con las tarifas legales propuestas por el bufete del socio (en vez de tarifas de mercado) sube el capital a B/.294 mil.



Capital acumulado que ponen los socios, mes a mes. En el caso base el dinero se recupera por dividendos desde el cierre del año 3 y el grueso en el año 4; en el pesimista no hay techo si nadie cierra, y para eso existen las compuertas.

Por qué el 77% y cómo baja



Probabilidad de terminar con menos dinero del que se puso (más allá de la fase 0), en 20,000 escenarios que sortean costos, plazos, registros aprobados, renglones ganados, fallas de planta y ruptura del suministro.

El 77% mide la estructura propuesta, no el negocio en abstracto. Lo que más pesa, en orden: los costos fijos antes de vender (unos B/.4,700 al mes durante 9 meses sin ingresos), la probabilidad de ganar renglones, el colateral de las fianzas y los 150 días de cobro, el margen del intermediario y el riesgo de un problema de planta. Las tres primeras causas se atacan con dinero del otro lado (crédito y registros pagados por la fábrica) y con trabajo propio (un socio operando); la cuarta con precio a libro abierto; la quinta con la auditoría de planta de la fase 0.

Qué compra cada tramo de capital

Tramo	Monto (base / planificación)	Qué paga	Solo se desembolsa si...
Fase 0 (ahora)	B/.2,700	Acuerdo de confidencialidad, cotizaciones, segunda opinión legal, auditoría documental de la planta	Nada que condicionar: es la verificación
Tramo 1: empresa y registros	B/.70 mil / B/.100 mil	S.A., licencia, 3PL, cumplimiento, 11 registros sanitarios	Compuerta 0: precio hasta 1.1 veces la referencia, fábrica paga o acredita registros, crédito de 150–180 días, documentos completos
Tramo 2: operación e inventario	Hasta la primera venta: B/.20 mil / B/.20 mil. Hasta el pico del mes 27: B/.168 mil / B/.176 mil	Primer inventario, costos fijos hasta cobrar, fianzas y su colateral	Compuerta 1: registros aprobados y cotizaciones firmes dentro del presupuesto
Tramo 3: segunda ola	Por definir	Seis productos más (sistema nervioso), si el fabricante se verifica	Compuerta 2: ventas anualizadas de al menos B/.90 mil nueve meses después de la primera venta

Por socio panameño, con capital 50/50 con Patel: entre B/.15 mil y B/.20 mil hasta la primera venta y entre B/.43 mil y B/.50 mil hasta el pico; si Patel no aporta efectivo, el doble. El plan fija como tope prudente 15% de los ahorros líquidos de cada socio, en tramos.

Cinco riesgos y cómo se controlan

Riesgo	Qué pasaría	Control
El precio de fábrica no deja margen	No se puede ofertar por debajo de los precios ya adjudicados	No se registra nada sin la lista de precios FOB; compuerta 0 cierra a más de 1.1 veces la referencia
Calidad del fabricante	Registro rechazado, fianza ejecutada, inventario perdido	Certificado OMS-BPM vigente (confirmado en la lista oficial india), informe de causa y corrección de dos lotes observados en 2024, auditoría de planta antes de pagar registros
No ganar renglones	Costos fijos sin ventas	Compuerta operativa: si a los nueve meses de la primera venta no hay B/.90 mil anualizados, se cierra con pérdida acotada
El Estado paga tarde o compra menos del máximo	Más capital de trabajo	Crédito de la fábrica, factoring de cuentas del Estado, oferta solo donde la compra mínima del pliego cubre el costo
Conflictos entre socios (honorarios del bufete del socio, parentesco con un funcionario)	Decisiones sesgadas o reputación	Pacto de accionistas: gastos mayores con doble firma, honorarios de partes relacionadas aprobados por los otros socios, declaración de intereses ante la ANTAI (Ley 316), ningún contacto con funcionarios fuera de los canales públicos

Lo que todavía no sabemos

- **El precio real de la fábrica, el lote mínimo y la vida útil:** Rutul no ha mandado la lista; es la primera petición del guion de conversación.
- **Los costos fijos reales** (operador logístico, regente farmacéutico, contador, fianzas): nadie los publica; se cotizan en la fase 0 con la hoja de datos de la fábrica. Son el supuesto que más mueve el resultado.
- **La tasa de victoria:** el modelo usa 30% en licitaciones grandes y 22% en compras menores, por encima del 17% de los entrantes; solo se conoce compitiendo, y por eso existe la compuerta operativa.

Liquidez y salida

El capital queda atado unos cinco años. Los primeros dividendos llegan al cierre del año 3, pequeños, y el grueso al cierre del año 4. No hay mercado para vender la participación; el pacto de accionistas prevé la compra a valor en libros si se rompe el suministro y una licencia de uso de los registros mientras se reemplaza al fabricante.

Qué se le pide hoy a un inversionista

Nada de dinero. Leer este resumen, hacer preguntas y, si le interesa, acompañar la fase 0 para ver con qué llega la fábrica. La decisión de poner capital se toma en la compuerta 0, con la lista de precios y las cotizaciones sobre la mesa, no antes.

> **Cómo se hicieron los números.** Modelo mensual de 60 meses con las cláusulas reales de los pliegos de la CSS y del MINSA (fianzas, plazos de pago, compra mínima, vida útil), tasas oficiales y precios adjudicados públicos; 20,000 escenarios simulados; una auditoría independiente el 8 de octubre revisó 31 afirmaciones contra fuentes primarias y clasificó cada cifra como firme, de fuente secundaria o supuesto. Lo firme: normas, pliegos, precios adjudicados, fletes publicados. Lo supuesto: costos fijos, tarifas de 3PL y aseguradoras, precio de la fábrica. El detalle, cifra por cifra, está en el documento 07 del paquete; el modelo completo, en el Excel adjunto.

Documentos del paquete: 00 Resumen y plan · 01 Investigación del socio y del fabricante · 02 Mercado, requisitos y competencia · 03 Costos, capital y proyección · 04 Logística y operación · 05 Trato, socios y hoja de ruta · 06 Guion de conversación · 07 Auditoría y confianza · Modelo_financiero_socios.xlsx.

00 · Distribuidora de medicamentos en Panamá: resumen, plan y guía de lectura

Preparado el 7 de octubre de 2026 y revisado el 8 de octubre de 2026 tras una auditoría independiente (ver 07 Auditoría y confianza) para los socios panameños del proyecto. Uso interno: no se comparte con Rutul Patel ni con terceros. Las cifras salen del modelo financiero adjunto (Modelo_financiero_socios.xlsx) y de las fuentes citadas al final de cada documento; toda cifra sin cotización firme está marcada como estimación o supuesto.

Cómo leer este paquete

Archivo	Qué contiene	Léalo para
00 Resumen y plan (este)	Veredicto, números que valen, línea de tiempo, plan por fases, posición de trabajo, pendientes, glosario	Entender el negocio en 15 minutos
01 Investigación de Rutul y el fabricante	Debida diligencia sobre Rutul Patel, Zywie, el fabricante identificado y sus empresas; qué pedirle	Saber con quién estamos tratando
02 Mercado, requisitos y competencia	Cómo compra el Estado, precios adjudicados frente a costo, competencia, ruta regulatoria y legal, canal privado	Saber dónde está el dinero y qué exige la ley
03 Costos, capital y proyección	Costos de arranque (mercado y SignatureLex), costos fijos, inversión hasta la primera venta y hasta el pico, proyección, riesgo simulado, supuestos	Saber cuánto hay que poner y cuánto puede volver
04 Logística y operación	Cómo funciona la operación, vida útil y bodega, cómo trabaja un 3PL y con quién cotizar, estimación logística, correos de cotización listos	Cerrar las cotizaciones
05 Trato, socios y hoja de ruta	Estructura del trato con Patel, capital por socio, roles, pasos de constitución, contratos, honorarios legales, herramientas	Decidir cómo nos organizamos
06 Guion de conversación con Rutul	Mensajes en inglés por etapas, respuestas a objeciones, qué no decir, señales, tabla de seguimiento	Hablar con Rutul
Modelo_financiero_socios.xlsx	El modelo de 60 meses con fórmulas vivas: supuestos, escenarios, simulación, sensibilidad, trato, capital por socio, operación	Cambiar un supuesto y ver el efecto
Factory_data_for_3PL_quote.xlsx y 3PL_questionnaire_blank_EN.xlsx	Lo único que va a Rutul: la hoja de datos que debe llenar la fábrica y el cuestionario del 3PL en blanco	Reenviar

Archivo	Qué contiene	Léalo para
07 Auditoría y confianza	Qué cifra está firme, cuál es supuesto, de dónde sale cada una, cómo argumentarla y qué falta; cómo leer el 77%	Defender los números ante socios e inversionistas
Anexo_Plan_de_negocio_completo.md	El plan de negocio en una sola pieza, del que salen los documentos 00 a 05	Consultar todo junto
Anexo_DD_hallazgos_en.md	Hallazgos de la primera ronda de debida diligencia, en inglés, con cada enlace	Verificar fuente por fuente

Regla de uso: los documentos 00 a 06 y el modelo son para los tres socios panameños. A Rutul solo van la hoja de datos, el cuestionario del 3PL y, más adelante, el acuerdo de confidencialidad y la propuesta de términos. Nada de la investigación se le reenvía ni se le cita: se le piden los documentos y se contrastan en privado.

Veredicto

Un inversionista que pusiera todo el capital no debería entrar en la S.A. tal como la propone Patel. En 20,000 simulaciones pierde dinero en 77% de los casos y exige B/.255 mil de capital en el caso base (B/.343 mil en la mediana simulada).

El mercado es real y los márgenes estimados por producto son altos. Lo que falla es la estructura: pocos productos, un intermediario con margen propio, cobro a unos 150 días, fianzas de hasta 30% del contrato y unos B/.4,700 al mes de costos fijos, con cargas laborales e ITBMS, antes de vender. El canal privado de farmacias no cambia la cuenta: para una marca desconocida vale entre B/.5 y 35 mil al año de contribución (ver 02 Mercado, requisitos y competencia).

Estructura	Capital que exige: mediana simulada (p90)	Probabilidad de perder dinero (más que la fase 0)	Múltiplo mediano a 5 años (todos los escenarios)	VPN al 15% promedio	Decisión
S.A. como la propone Patel (50/50, sin compuertas)	B/.343 mil (B/.486 mil)	77% (77%)	0.62x	−B/.158 mil	No
S.A. por etapas, con crédito del proveedor y precio a libro abierto	B/.315 mil (B/.463 mil)	71% (59%)	0.64x	−B/.109 mil	No
Lo anterior + 6 productos del sistema nervioso con fabricante verificado	B/.327 mil (B/.455 mil)	51% (38%)	0.99x	−B/.82 mil	No
Lo anterior + Bueno paga los registros y da 180 días de crédito	B/.247 mil (B/.359 mil)	41% (29%)	1.18x	−B/.32 mil	No por ahora
Registros propios y venta por un distribuidor establecido	B/.82 mil (B/.97 mil)	70% (49%)	0.55x	−B/.25 mil	No como está

Capital: lo máximo que llegan a poner los socios en los escenarios que pasan la fase 0; supera al del caso base (B/.255 mil en la propuesta de Patel) porque suma demoras, fallas y contratos centralizados ganados de golpe. Entre paréntesis, la probabilidad de perder más que lo gastado en la fase 0. Todas las cifras incluyen cargas laborales, ITBMS no recuperable, fianzas sobre la cantidad máxima, fianza de propuesta e impuesto de aviso de operación.

Recomendación:

1. No constituir ni pagar más que la fase 0 (unos B/.2,700 entre los tres socios panameños) hasta tener por escrito el precio de fábrica de Bueno, 150–180 días de crédito sin anticipo, registros pagados por Bueno, el fabricante de los productos del sistema nervioso verificado y cotizaciones de regente, contador y coordinador.
2. Aun con esas condiciones firmadas, el VPN esperado es −B/.32 mil al 15% (−B/.13 mil si el coordinador cuesta B/.1,000 al mes). Solo pasa a positivo (+B/.18 mil) si uno de los socios opera sin sueldo, y aun así es negativo con una tasa de 25% (−B/.21 mil): la fase 0 sirve para decidir con datos reales, no para comprometer capital.
3. El tope de cada socio panameño debería ser 15% de sus ahorros líquidos, en tramos atados a compuertas. Con capital 50/50 y Bueno financiando, la parte promedio de cada uno de los tres, si el trato sigue, sería B/.43 mil: lo que exceda el tope lo ponen Patel o terceros, o el socio acepta diluirse.
4. Cambiar el trato: Zywie con comisión fija de 5% o menos sobre precio de fábrica a libro abierto, capital proporcional a las acciones y un abogado independiente para la S.A.
5. El modelo no da ningún peso a las conexiones: el plan solo se sostiene si gana por precio y cumplimiento.

Correcciones al informe anterior: la levofloxacina y la metformina sí exigen equivalencia terapéutica (Resolución 985, números 99 y 111). Y el capital necesario no son los B/.33–41 mil de arranque de aquel informe, que dejaba aparte el capital de trabajo: el caso base pide B/.255 mil. Esta versión también incluye costos que faltaban (cargas laborales, ITBMS no recuperable, fianzas sobre la cantidad máxima, fianza de propuesta e impuesto de aviso de operación), que bajan el VPN del caso base de −B/.13 mil a −B/.56 mil.

Los números que valen

Dato	Valor	De dónde sale
Capital hasta la primera venta	B/.90 mil en el caso base (mes 9); B/.121 mil con las tarifas de SignatureLex; rango B/.48 mil (optimista) a B/.184 mil (pesimista, primera venta en el mes 13)	Modelo, aportes acumulados
Capital hasta el pico	B/.258 mil en el mes 27 incluida la fase 0, B/.255 mil sin ella (B/.297 mil con SignatureLex); mediana simulada B/.343 mil	Modelo y simulación
Probabilidad de perder dinero con la propuesta de Patel	77% de 20,000 escenarios	Simulación

Dato	Valor	De dónde sale
Mejor estructura (fabricante paga registros y da 180 días, precio a libro abierto, productos del sistema nervioso)	VPN −B/.32 mil al 15%; +B/.18 mil solo si un socio opera sin sueldo	Simulación
Margen bruto mínimo para ofertar	20% en licitación de precio único; 35% en compras menores	Regla del modelo
Compuerta 0 de precio	Hasta 1.1 veces la referencia FOB de la hoja SKUs	Plan
Fianzas y pago	LPU: 10% de propuesta y 30% de cumplimiento por 18 meses; MINSA: 20% sin fianza de propuesta; pago a 90 días desde la cuenta, unos 150 reales	Pliegos
Vida útil	18 meses al entregar: con 24 meses de vida útil, máximo 2.75 meses en bodega	Pliegos y plan
Registro sanitario	Ruta ordinaria con análisis del IEA; unos B/.2,100 por producto; 11 productos	DE 27 y mercado
Canal privado de farmacias	B/.5–35 mil al año de contribución para una marca desconocida	Investigación del 7 de octubre
Costos fijos	B/.4,700 al mes con cargas e ITBMS; es el supuesto que más mueve el resultado	Modelo

Línea de tiempo

Los meses cuentan desde la constitución de la S.A. (mes 0). Los plazos legales salen de la Ley 419 y del Decreto Ejecutivo 27 de 2024; los demás, del caso base del modelo, con el rango pesimista–optimista entre paréntesis. La última columna es el calendario que resulta si la fase 0 termina en noviembre de 2026 y la S.A. se constituye en diciembre; cada mes que se alargue la fase 0 corre todo lo demás un mes.

Mes	Hito	Qué lo determina	Calendario ilustrativo
Antes del 0	Fase 0: hoja de datos y paquete del fabricante, lista de precios, cotizaciones de 3PL, aseguradora de fianzas, regente, contador e IEA, segunda opinión legal; compuerta 0	Rutul y las cotizaciones; unos B/.2,700 entre los tres	Octubre–noviembre de 2026
0–1	Pacto de accionistas, S.A., RUC, aviso de operación, cuenta bancaria; contrato de distribución y acuerdo de calidad con el fabricante; contrato con el 3PL	Notaría, DGI y banco (la revisión del banco es más larga con accionista extranjero)	Diciembre de 2026 – enero de 2027

Mes	Hito	Qué lo determina	Calendario ilustrativo
2–3	Licencia de operación de la DNFD (hasta 20 días hábiles para subsanar), certificado de buenas prácticas de almacenamiento, regente contratado	DE 27, arts. 382 y 396–398; Resolución 181 de 2025	Febrero–marzo de 2027
3–6 (5–9)	Expedientes de los 11 productos: análisis del IEA (hasta 60 días hábiles) y evaluación de la DNFD (hasta 20 días hábiles); registros aprobados	Ley 419, arts. 41 y 74; calidad de los expedientes que mande la fábrica	Abril–junio de 2027 (hasta septiembre de 2027 en el pesimista)
6–8	Primer pedido, producción, embarque, tránsito y aduana (unos 90 días en total); liberación por el regente	Lote mínimo y vida útil aprobada; flete India–Panamá	Junio–agosto de 2027
9 (8–13)	Primera venta en compras menores; Registro de Oferentes y PanamaCompra listos	Rampa de participación en compras descentralizadas	Septiembre de 2027 (agosto de 2027 – enero de 2028)
14	Primer cobro del Estado (unos 150 días desde la entrega: cuenta, Contraloría, pago)	Ciclo de pago de la CSS y del MINSA	Febrero de 2028
15 (12–27)	Primer contrato centralizado: subasta del MINSA o licitación de precio único de la CSS; fianza de cumplimiento de 30%	La LPU 01-2026 (ofertas en diciembre de 2025, adjudicada entre marzo y mayo de 2026, 15 meses de vigencia) vence en la segunda mitad de 2027; la siguiente debería publicarse por esas fechas	Marzo de 2028
18	Capital acumulado de unos B/.225 mil en el caso base (B/.265 mil con SignatureLex)	Inventario, cuentas por cobrar y colateral de fianzas	Junio de 2028
27	Pico de capital: B/.258 mil incluida la fase 0, B/.255 mil sin ella (B/.297 mil con SignatureLex); se afianza la segunda LPU	Fianzas de la segunda licitación mientras se cobra la primera	Marzo de 2029
36	Ventas de unos B/.265 mil al año; primeros dividendos, pequeños, al cierre del año 3	Caso base	Diciembre de 2029
48–60	Dividendos del año 4; el capital se recupera solo con el valor terminal del año 5 (múltiplo 1.29x, TIR 6.8% en la base)	Caso base	2030–2031

Si los registros se atrasan hasta septiembre de 2027 (pesimista), la primera venta cae en enero de 2028 y el capital hasta ese momento sube a unos B/.184 mil; además se pierde la ventana de la próxima LPU de la CSS, y el primer contrato centralizado pasa a depender de las subastas del

MINSA y de la compra conjunta. Por eso la calidad de los expedientes que mande la fábrica es el riesgo de calendario número uno.

Plan por fases y compuertas

El orden es verificar antes de constituir, registrar antes de comprar inventario y escalar solo con ventas probadas; cada compuerta es un punto para salir con la pérdida acotada.

(Gráfico: Plan por fases · 4 fases, 3 compuertas. Ver el modelo en Excel.)

La fase 1 usa el plazo de 5–6 meses que plantearon los socios panameños para empresa, licencia y registros; la primera venta llega cuando entra el primer inventario, después del registro.

Compuerta 0: precio de Bueno de 1.1 veces la referencia FOB del modelo (hoja SKUs) o menos, 150 días de crédito, registros pagados por Bueno, y planta y fabricante del sistema nervioso verificados. Compuerta 1: 8 o más registros aprobados, contrato con el 3PL, regente y Registro de Oferentes. Compuerta 2: ventas anualizadas de B/.90 mil o más nueve meses después de la primera venta, contando contratos ganados, y menos de 30% de ofertas descalificadas.

Indicador	Meta	Dónde se mide
Victorias sobre cotizaciones presentadas	20% o más	PanamaCompra
Ofertas descalificadas	Menos de 30%	Cuadros de propuestas
Margen bruto realizado en compras menores	50% o más	Contabilidad
Días de cobro	150 o menos	Cuentas por cobrar
Vencimientos y mermas	3% del costo o menos	3PL
Entregas a tiempo	Todas (la multa diaria es 10–15% del valor atrasado, dividido entre 30)	Órdenes de compra
Registros aprobados	8 de 11 o más	DNFD

Próximos pasos de la fase 0:

- ☐ Enviar a Patel la lista de debida diligencia y pedir que Bueno firme directamente como fabricante.
- ☐ Pedir la lista de precios de fábrica, el crédito ofrecido, la vida útil y el lote mínimo de los 11 productos.
- ☐ Contratar una auditoría documental o virtual de la planta de Sanand.
- ☐ Pedir a un bufete independiente una cotización del mismo alcance y una opinión escrita sobre el parentesco con el ministro.
- ☐ Decidir quién opera a diario y cómo se reparte el capital entre los tres socios panameños.
- ☐ Negociar la hoja de términos con las siete condiciones de la sección del trato.
- ☐ Cotizar regente, contador y coordinador, y pedir una cotización indicativa del 3PL: los costos fijos son el supuesto que más mueve el resultado.

La cotización firme del 3PL puede esperar a la fase 1.

Posición de trabajo propuesta, para discutir entre los tres

Fecha	Posición
6 de octubre de 2026	No entrar en la S.A. tal como la propone Patel; pagar solo la fase 0; el negocio gana por precio y cumplimiento, sin contactos
7 de octubre de 2026	Primera ola: los 11 productos sin equivalencia terapéutica; a Rutul se le pide como socios, sin revelar lo investigado; la propuesta de términos la escribimos nosotros; los documentos van a los socios panameños, no a Rutul
Abierto	Quién opera a diario (el coordinador sin sueldo es la palanca que más mejora el resultado); cómo se pagan los honorarios legales (ver 05); tope de capital de cada socio

Pendientes de investigación y de cotización

Lo que todavía no está verificado o cotizado, en orden de impacto en el resultado:

- ☐ Precio de fábrica de los 11 productos, lote mínimo, vida útil aprobada y crédito (lo pide el guion; sin esto no hay compuerta 0).
- ☐ Cotizaciones firmes: tres 3PL (con la hoja de datos llena), dos aseguradoras de fianzas (colateral y prima), regente, contador y análisis del IEA por producto. Los costos fijos son el supuesto que más mueve el resultado.
- ☐ Segunda cotización legal de un bufete independiente con el mismo alcance que la propuesta de SignatureLex, y opinión escrita sobre el parentesco con el ministro de Salud.
- ☐ Quiénes son los accionistas de Bueno Salud Care y de Zywie; estados financieros auditados del año fiscal 2025.
- ☐ Prueba de la experiencia declarada en El Salvador y Colombia (números de registro, distribuidor); hoy no aparece en ningún registro público revisado.
- ☐ Explicación escrita de las dos alertas de calidad de 2024 (ceftriaxona y amoxicilina), con causa y acción correctiva.
- ☐ Licencias de fabricación de la FDCA de Gujarat por bloque y planta de fabricación de cada producto (Sanand o Roorkee).
- ☐ Si la fábrica tiene registros vigentes en Panamá o aprobaciones en países de referencia de la OMS (abrirían la ruta rápida).
- ☐ Pliego de la compra conjunta MINSA-CSS del Decreto 16 de 2026 y fecha de la próxima LPU de la CSS.
- ☐ Comparación detallada de los siete operadores logísticos (servicios, zonas, requisitos de alta) y validación del flete con un transitario.
- ☐ Tarifa real del IEA y patrones de referencia que debe aportar el solicitante.
- ☐ Fabricante, licencias y certificados de los productos del sistema nervioso de la segunda ola.
- ☐ Consulta escrita a la DNFD: si el depósito de un 3PL puede declararse como depósito de la agencia y si el regente del 3PL puede cubrirla o cada agencia necesita el suyo (DE 27, arts. 382 y 396–398); define el costo fijo más grande después del coordinador.

- ☐ Estado actual de la junta de Bueno (formulario DIR-12 o lista de directores) y estados auditados del año fiscal 2025: los espejos del registro no coinciden.
- ☐ Resolución de adjudicación de la LPU 01-2026 (PanamaCompra) para fijar la fecha exacta de vencimiento del contrato vigente y, con ella, la ventana de la próxima LPU.
- ☐ Canal privado de farmacias: solo si se decide explorarlo; hoy el modelo no lo incluye.

Qué se comparte y con quién

- Socios panameños: todo este paquete, incluida la debida diligencia sobre el fabricante.
- Rutul y la fábrica: la hoja de datos, el cuestionario del 3PL, el acuerdo de confidencialidad, las solicitudes de cotización que él deba reenviar y, después de los precios, la propuesta de términos de una página. Nunca el plan, el modelo, los números internos ni lo investigado.
- Proveedores (3PL, aseguradoras, IEA, regente, contador): solo la solicitud de cotización correspondiente, con la hoja de datos llena.
- Antes de compartir un documento con una audiencia nueva se prepara la versión para esa audiencia; lo que un socio dijo en privado no se traslada a los documentos compartidos.

Glosario

Término	Qué es
Zywie Worldwide	La comercializadora de Rutul Patel (sociedad de personas en Vapi, India). No fabrica.
Bueno Salud Care (India) Pvt Ltd	El fabricante identificado por registros públicos: su lista de productos coincide en 97% con la de Zywie; planta en Sanand, Gujarat. Rutul no lo ha nombrado. Cuando nuestros documentos dicen «Bueno», es este fabricante.
CPP	Certificado de producto farmacéutico, formato OMS, por producto; lo emite la autoridad india; base del registro sanitario.
COPP / OMS-BPM	Certificado de buenas prácticas de fabricación de la planta.
DNFD	Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del MINSA: registra productos y licencia agencias y depósitos.
IEA	Instituto Especializado de Análisis, Universidad de Panamá: analiza cada producto antes del registro.
LPU	Licitación de precio único de la CSS: 15 meses, fianza de cumplimiento de 30%.
Subasta en reversa (SSR)	Compra del MINSA de un producto por puja electrónica: fianza de cumplimiento 20%, sin fianza de propuesta.
Compuertas 0, 1 y 2	Puntos de decisión del plan por fases: antes de constituir, antes de comprar inventario, antes de escalar.
Regente	Farmacéutico responsable obligatorio para la licencia, al menos 4 horas diarias.
3PL	Operador logístico con bodega licenciada que recibe, almacena, prepara y despacha.

Término	Qué es
Equivalencia terapéutica (Resolución 985)	Estudios de bioequivalencia exigidos para 173 principios activos; los 11 de la primera ola no la requieren.
Fase 0	Debida diligencia antes de constituir, unos B/.2,700 entre los tres socios.

Fuentes

Cada documento del paquete trae sus fuentes al final; las de la debida diligencia están enlazadas en las tablas del documento 01 y en el anexo en inglés.

01 · Investigación sobre Rutul Patel, Zywie y el fabricante

Preparado el 7 de octubre de 2026 y revisado el 8 de octubre de 2026 tras una auditoría independiente (ver 07 Auditoría y confianza) para los socios panameños del proyecto. Uso interno: no se comparte con Rutul Patel ni con terceros. Las cifras salen del modelo financiero adjunto (Modelo_financiero_socios.xlsx) y de las fuentes citadas al final de cada documento; toda cifra sin cotización firme está marcada como estimación o supuesto.

Método y fuentes

Todo lo que sigue sale de registros públicos consultados entre el 5 y el 7 de octubre de 2026: el registro mercantil de la India a través de espejos públicos (Falconebiz, Zauba Corp, Tofler, The Company Check), las listas de alertas de calidad y de plantas con certificado OMS-BPM de la autoridad india (CDSCO), los registros sanitarios públicos de El Salvador, Ecuador, Colombia, Paraguay, Filipinas, Tanzania, Sri Lanka, Ghana y Nigeria, los portales de compras públicas de Panamá y El Salvador, y los sitios y folletos de las propias empresas. No se contactó a nadie ni se usó información privada. Lo que no se pudo verificar se dice así.

Rutul Patel no ha nombrado al fabricante. El nombre Bueno Salud Care (India) Pvt Ltd surge de que la lista de productos que él compartió coincide en 97% con la lista pública de Bueno, con los mismos errores de escritura, y de que una directora de Bueno desde 2024 se llama Deepti Rutul Patel. Es una inferencia sólida, pero inferencia: por eso el guion le pide a Rutul que nombre al fabricante legal (el que firma el CPP y la licencia) y no se le menciona Bueno hasta que él lo haga. Sobre la junta de Bueno los espejos del registro mercantil no coinciden: Falconebiz y AllIndiaITR listan a Deepti Rutul Patel como directora desde julio o septiembre de 2024 y a Abhinav Bhargava desde marzo o abril de 2024; Zauba y Tracxn, cuyos datos parecen anteriores a esa fecha (última junta anual registrada: septiembre de 2023), muestran solo a Shivkumar Dudhwewala y a Bhargava. Por eso el vínculo familiar con el fabricante se trata como probable, no como hecho, hasta ver el formulario DIR-12 o la lista de directores que entregue la contraparte (lo pide el paso 6 del guion).

Cómo sabemos que es el mismo Rutul Patel

Hay muchas personas con ese nombre. La cadena que une al Rutul que negocia con nosotros con los registros revisados es esta, eslabón por eslabón, con su confianza:

Eslabón	Evidencia	Confianza
El Rutul que nos escribe es el de Zywie Worldwide	Él mismo lo dice; la propuesta de SignatureLex está hecha para «Zywie Worldwide Panamá»; la lista de productos que mandó es la «Product List PICS 2026» de Zywie	Alta
Zywie Worldwide (Vapi, Gujarat; GST 24AACFZ1221A1ZY, sociedad de personas registrada en 2018) es de Rutul Divyakant Patel	El perfil de Zywie en IndiaMART nombra como contacto a «Rutul Divyakant Patel (Director)»; el nombre completo con el segundo nombre es mucho menos común que «Rutul Patel»	Alta

Eslabón	Evidencia	Confianza
El Rutul Divyakant Patel con DIN 05194106 (socio designado de Nosher Pharmaceutical LLP desde 2018 y director de Shape Wellness Pvt Ltd desde 2025) es la misma persona	Mismo nombre completo, mismo estado (Gujarat), mismo sector (farmacéutico), empresas en Ahmedabad; Nosher tiene registrado en el MCA un correo de Gmail formado con su nombre y su inicial	Media-Alta: coincidencia fuerte, sin un documento que la cierre
Deepti Rutul Patel (directora de Bueno según dos espejos del registro) está relacionada con él	En Gujarat el segundo nombre de una mujer casada suele ser el nombre del esposo; es una convención, no una prueba, y dos espejos no la muestran como directora	Media-Baja: inferencia

Cómo cerrar la cadena sin preguntar nada incómodo: comparar el correo que Rutul usa con nosotros con el correo registrado de Nosher en el MCA (visible en Tofler); pedir, dentro del KYC del paso 6 del guion, el certificado de constitución de Zywie con la lista de socios (y, si lo ofrece, su DIN); y revisar si su perfil profesional público menciona Nosher o Shape Wellness. Si el correo coincide, los tres primeros eslabones quedan en confianza alta; el cuarto solo lo cierra la lista de directores de Bueno.

Hallazgos

Rutul Patel es real y Zywie es una comercializadora; todo indica que fabricaría Bueno Salud Care, que no aparece en los materiales y tuvo dos alertas de calidad en 2024, una en la ceftriaxona de la primera ola. Su certificado OMS-BPM está vigente hasta enero de 2029 en la lista de la CDSCO y no tiene alertas nuevas desde entonces; vendió unos ₹102 crore (US$12 millones) en el año fiscal 2025 con pérdida neta y deuda del orden de sus ventas.

Hallazgo	Señal	Fuente
Bueno Salud Care (Sanand): directores Shivkumar Dudhwewala (familia fundadora, director a tiempo completo desde 2019), Abhinav Bhargava (desde marzo o abril de 2024, según el espejo) y Deepti Rutul Patel (nombrada en julio o septiembre de 2024 según Falconebiz y AllIndiaITR; Zauba y Tracxn, cuyos datos parecen anteriores a esa fecha, no la muestran: estado por confirmar con el formulario DIR-12); capital pagado ₹22.27 crore; bloques de penicilinas, cefalosporínicos estériles y generales; trabaja con marca privada. Bhargava es codirector de Patel en Shape Wellness (2025) y socio suyo en Nosher (2018); Patel no figura como director de Bueno	Amarilla: fabricante real, no revelado	Falconebiz (MCA) · Bueno · Patel · Bhargava
Certificado OMS-BPM (COPP) de la planta de Sanand vigente hasta el 26 de enero de 2029 para tabletas, cápsulas, líquidos orales, preparaciones externas, betalactámicos y cefalosporinas, incluidos inyectables en polvo; sin alertas nuevas de la CDSCO entre julio de 2025 y agosto de 2026	Verde	CDSCO, lista OMS-BPM al 31 de diciembre de 2025 · Portal de alertas de la CDSCO

Hallazgo	Señal	Fuente
Año fiscal 2025: ventas de ₹101.8 crore (+30%), pérdida neta de ₹4.8 crore, 252 empleados en planilla (249 según Tracxn) y deuda garantizada por ₹104 crore, según los espejos comerciales del registro (The Company Check, Zauba), que venden el informe completo; sin contrastar con estados auditados. La junta cambió en 2024 y el enlace «Annual Return» del sitio es una página en blanco	Amarilla: su capacidad de financiar registros y 180 días de crédito está por probar	The Company Check · Zauba Corp
Otras empresas (Seraga, Ahaan, Niya, Swiss Parenterals) tienen certificados OMS-BPM por producción en la misma planta; la planta del grupo en Roorkee (Salud Care India Ltd) tuvo alertas en agosto de 2025 y mayo de 2026 y su certificado venció en agosto de 2026	Amarilla: hay que fijar en qué planta se fabrica cada producto	CDSCO, misma lista
La «Product List PICS 2026» de Zywie coincide en 97% con la lista de Bueno, con los mismos errores de escritura	Amarilla	Lista de Bueno
Marzo 2024: ceftriaxona 1 g de Bueno falló «claridad de la solución» y amoxicilina 500 mg dispersable, sin clavulánico, falló «uniformidad de peso»	Roja: la ceftriaxona está en la primera ola	CDSCO
Filipinas: unos 39 registros de Bueno y permiso de buenas prácticas para inyectables estériles	Verde	FDA Filipinas
El Salvador: cero registros sanitarios (2,149 revisados) y cero adjudicaciones (5,819 líneas) a nombre de Bueno, Zywie, Nosher, Modi, Patel o Bhargava; tampoco aparece como fabricante en los registros públicos de Ecuador, Colombia, Paraguay, Tanzania, Sri Lanka, Ghana ni Nigeria, aunque su folleto lista exportaciones a Panamá, El Salvador, Ecuador y Bolivia	Roja: la experiencia declarada no se pudo verificar	DNM · COMPRASAL · ARCSA, INVIMA, DINAVISA, TMDA, NMRA, FDA Ghana y NAFDAC
Zywie: sociedad de personas registrada en 2018 que se anuncia como vendedora de arroz, vegetales congelados y, desde 2026, tabletas farmacéuticas; su director es Rutul Divyakant Patel y dos espejos del registro listan a Deepti Rutul Patel como directora de Bueno desde 2024 (estado actual por confirmar)	Amarilla: intermediario con posible vínculo familiar con el fabricante	IndiaMART
Nosher Pharmaceutical LLP: aporte de ₹1 lakh, correo gmail, sin sitio web	Amarilla	Tofler
Productos del sistema nervioso: solo 28% coincide con Bueno, fabricante desconocido	Amarilla	Comparación de listas
Modi: 3 alertas de calidad (2015–2016) y 5 en Modi Antibiotics, planta vecina (2019–2024); no declara buenas prácticas de la OMS	Roja para Modi	CDSCO
Bueno, Zywie y Modi no aparecen en ninguna tabla de ofertas de 2023–2026 en Panamá	Neutral: no han vendido al Estado panameño	PanamaCompra

No se pudo verificar: la licencia de fabricación de la FDCA de Gujarat por bloque (sitio caído; el certificado OMS-BPM sí aparece en la lista de la CDSCO), datos de embarques, el código de

importador y exportador, los accionistas de Bueno y de Zywie, ni si Bueno ya tiene registros en Panamá (su sitio lista a Panamá entre sus destinos; la consulta a la DNFD falló).

Qué pedir antes de firmar nada:

- ☐ Contrato directo con Bueno como fabricante: licencias de fabricación de Gujarat por bloque, certificado OMS-BPM (COPP) vigente y CPP por producto; en qué planta (Sanand o Roorkee) se fabricaría cada uno.
- ☐ Quiénes son los accionistas de Bueno y de Zywie, y qué participación tiene Patel en cada una.
- ☐ Estados financieros auditados del año fiscal 2025 y la declaración anual (MGT-7) que falta en su sitio.
- ☐ Auditoría de planta, presencial o por video, por un auditor independiente.
- ☐ Lista de precios de fábrica y FOB de los 11 productos, crédito ofrecido, vida útil aprobada y lote mínimo.
- ☐ Packing list estándar de exportación por producto (dimensiones y peso de caja máster, unidades por caja, cajas por tarima, condiciones de almacenamiento, código arancelario): es lo que piden los 3PL para cotizar.
- ☐ Confirmación de que Bueno imprime el empaque secundario con el número de cada licitación en corridas pequeñas, porque el pliego no acepta reetiquetado.
- ☐ Explicación escrita de las alertas de 2024: causa, acción correctiva y lotes afectados.
- ☐ Fabricante, licencias y certificados de los productos del sistema nervioso.
- ☐ Prueba de la operación en El Salvador: números de registro, contratos o distribuidor.
- ☐ Si Zywie tiene licencia mayorista de medicamentos (formularios 20B/21B) e historial de exportación farmacéutica.
- ☐ Aprobaciones en EE.UU., Europa u otros países de referencia, si existen (abren la ruta rápida de registro).
- ☐ Dos referencias de distribuidores en Latinoamérica y una bancaria.

Lo que Rutul ha dicho frente a lo que se encontró

Lo que ha dicho o dado a entender	Lo que muestran los registros públicos	Lectura
Tiene una fábrica aliada que produce la lista de 230 productos (nunca la ha nombrado)	La lista coincide en 97% con la de Bueno Salud Care (Sanand, Gujarat), planta real con certificado OMS-BPM vigente hasta enero de 2029; Patel no es director de Bueno; su socio Abhinav Bhargava sí lo es desde 2024, y dos espejos del registro listan a Deepti Rutul Patel como directora desde 2024 (otros dos no la muestran; por confirmar)	Hay fábrica y es seria en papel; falta que la nombre y que firme como fabricante
Zywie es un exportador farmacéutico con experiencia	Zywie es una sociedad de personas de 2018 registrada en Vapi; en su perfil comercial se anuncia como vendedora de arroz basmati y vegetales congelados y, desde 2026, de tabletas farmacéuticas; sin licencia mayorista de medicamentos localizada	Intermediario comercial, no fabricante ni distribuidor farmacéutico establecido

Lo que ha dicho o dado a entender	Lo que muestran los registros públicos	Lectura
La fábrica vende y participa en licitaciones en El Salvador y Colombia	Cero registros sanitarios y cero adjudicaciones a nombre de Bueno, Zywie, Nosher, Modi, Patel o Bhargava en El Salvador (2,149 registros y 5,819 líneas revisadas); tampoco aparece como fabricante en INVIMA ni en los registros de Ecuador, Paraguay, Tanzania, Sri Lanka, Ghana o Nigeria; sí tiene unos 39 registros en Filipinas	La experiencia latinoamericana declarada no se pudo verificar; la asiática sí
Zywie pondría el capital de arranque (primera versión); después preguntó cuánto pondría el lado panameño; la última versión es 50/50	No es verificable por registros; Bueno cerró el año fiscal 2025 con pérdida neta y deuda garantizada del orden de sus ventas	La posición de capital hay que fijarla por escrito (paso 9 del guion) antes de constituir nada
Calidad de exportación	Dos lotes de Bueno fallaron pruebas oficiales en marzo de 2024 (ceftriaxona 1 g, uno de nuestros 11 productos, y amoxicilina dispersable); ninguna alerta nueva desde entonces	Se pide el informe de causa y corrección sin citar la fuente; si lo entrega por iniciativa propia es buena señal

Nada de esta tabla se le dice a Rutul. Se le piden los documentos que cualquier distribuidor pide (ver la sección siguiente) y se contrasta en privado.

Lo que un fabricante exportador manda sin que se lo pidan dos veces

Rutul dice que Bueno vende en El Salvador y Colombia. Un exportador de medicamentos con esa experiencia tiene un paquete estándar listo para cualquier distribuidor nuevo, porque todas las agencias sanitarias piden lo mismo (el expediente en formato CTD de la OMS). Pedirlo no es desconfiar; es lo normal del negocio. Si no lo tiene a mano, eso también es información.

Documento	Para qué sirve	Quién lo emite
CPP (Certificate of Pharmaceutical Product, formato OMS) por producto, apostillado	Registro sanitario en Panamá	Autoridad india (CDSCO o FDCA de Gujarat)
Certificado OMS-BPM (COPP) de la planta y licencia de fabricación por bloque	Registro; carta del fabricante en la LPU	FDCA de Gujarat / CDSCO
Expediente técnico por producto (módulo 3 del CTD): fórmula, especificaciones, método analítico validado, estabilidad en zona IVb, certificados de análisis de tres lotes	El IEA analiza con esto; sin él no hay registro	Bueno (QA y asuntos regulatorios)
Artes de empaque, inserto en español y muestras	Registro y pliegos	Bueno
Certificado de libre venta en India y registros vigentes en otros países, si existen	Registro; referencia	Autoridades de cada país
Poder o carta de autorización al distribuidor (apostillado) y contrato de distribución exclusiva	Registro a nombre de la S.A.; licitaciones	Bueno

Documento	Para qué sirve	Quién lo emite
Carta de compromiso solidario del fabricante (modelo del pliego de la CSS)	Adjudicación de la LPU	Bueno
Acuerdo técnico de calidad: quejas, retiros, farmacovigilancia, reposición de producto	Licencia de la DNFD; buenas prácticas de distribución	Ambos
Lista de precios FOB, lote mínimo, vida útil, tiempo de entrega y condiciones de pago	Decidir qué registrar y dónde ofertar	Zywie o Bueno
Packing list y ficha logística por producto (lo que piden los 3PL)	Bodega, flete y seguro	Bueno (exportación)
MSDS y declaración de carga no peligrosa	Flete y 3PL	Bueno
Cuestionario de calificación de proveedor: alertas regulatorias, retiros y reclamos de los últimos tres años, con causa y corrección	Debida diligencia estándar de cualquier distribuidor	Bueno

Fuentes

Compras públicas

- LPU 01-2026 de la CSS: cuadro de propuestas · pliego (fianzas, pago, compra mínima, carta del fabricante y empaque: cláusulas 8, 11, 13, 18 y 24 y contrato modelo)
- LPU 11-2026 de la CSS: cuadro de propuestas
- Pliego de subasta en reversa del MINSA 2026 · resultado del jarabe de paracetamol · PanamaCompra: búsqueda de actos (33 subastas del MINSA de junio al 6 de octubre de 2026; sin acto de compra conjunta)
- Decreto Ejecutivo 16 de 2026, listado conjunto de desabastecimiento crítico · Pliego de la compra conjunta 2024: enlace de PanamaCompra caído al 7 de octubre de 2026
- ANTAI: reportes mensuales de contrataciones de la CSS, el MINSA y los patronatos
- Comunicados de la CSS: 3 de diciembre de 2025, LPU por B/.91.98 millones y 348 renglones · 6 de enero de 2026, ahorro de B/.37.4 millones · 26 de marzo de 2026, 282 renglones adjudicados por B/.77.9 millones · PanamaCompra, búsqueda pública de procesos (estado «Adjudicado» de la LPU 01-2026 el 15 de mayo de 2026 y de la LPU 11-2026 el 31 de agosto de 2026; 33 subastas en reversa del MINSA en 2026)

Debida diligencia

- Los enlaces de cada hallazgo están en la columna Fuente de la tabla; el anexo en inglés (Anexo_DD_hallazgos_en.md) trae la lista completa de páginas abiertas, con fecha.
- Registros consultados: CDSCO, alertas de calidad · CDSCO, portal de lotes no conformes · FDA Filipinas · DNM El Salvador · COMPRASAL · Falconebiz (MCA) · Zauba Corp · Tofler · The Company Check · IndiaMART, Zywie Worldwide · Bueno Salud Care

02 · Mercado, requisitos y competencia

Preparado el 7 de octubre de 2026 y revisado el 8 de octubre de 2026 tras una auditoría independiente (ver 07 Auditoría y confianza) para los socios panameños del proyecto. Uso interno: no se comparte con Rutul Patel ni con terceros. Las cifras salen del modelo financiero adjunto (Modelo_financiero_socios.xlsx) y de las fuentes citadas al final de cada documento; toda cifra sin cotización firme está marcada como estimación o supuesto.

Modelo de negocio

La S.A. compraría genéricos terminados a Bueno a través de Zywie, los registraría en Panamá, los guardaría en un 3PL licenciado y los vendería por licitación a la CSS, el MINSA y los patronatos.

(Gráfico: Cadena de valor y flujo de dinero · 4 eslabones, caso base. Ver el modelo en Excel.)

Gana por la diferencia entre el precio adjudicado y el costo puesto en Panamá: 49–96% de margen bruto estimado en compras menores y entre −24% y 92% en precio único ofertando 5% bajo el precio adjudicado, según el producto. Pierde por tiempo: el capital queda atado en registros, inventario, cuentas por cobrar y colateral de fianzas antes del primer cobro.

Patel gana en dos lugares, el margen intermedio de Zywie y su 50% de la S.A., y en un tercero, el margen de fábrica, si participa en Bueno (no verificado). El lado panameño gana solo en la S.A.

Mercado

El Estado compra un estimado de B/.300 millones al año en medicamentos, pero el presupuesto de la CSS para 2027 baja 28.6% frente al de 2026 (B/.92.5 millones menos), aunque queda 11% sobre el gasto que la CSS proyecta para 2026 y prevé dispensar 7.2% más unidades (23.6 millones frente a 22.0 millones, Decisiones Panamá); la presión va hacia precios más bajos.

- CSS: B/.322.8 millones presupuestados para productos medicinales en 2026 y B/.230.3 millones para 2027; la CSS proyecta un gasto real de 2026 de unos B/.207 millones (La Prensa).
- MINSA: ejecutó sus B/.72 millones de 2025 y pidió B/.8.5 millones más para cerrar ese año; para 2026 no hay un refuerzo publicado (La Prensa).
- La CSS adjudicó B/.192.4 millones en tres actos que había estimado en B/.229.8 millones, 16% menos (Panamá América).

Modalidad	Tamaño reciente	Cómo se gana	Fianzas	Pago
Licitación de precio único CSS (LPU 01-2026)	B/.92 millones, 348 renglones, 15 meses	Menor precio que cumple	10% propuesta por 180 días hábiles + 30% cumplimiento por 18 meses; compra mínima garantizada de 50–60%	90 días desde la cuenta
Subasta en reversa MINSA 2026	33 subastas de un solo producto entre junio y el 6 de octubre de 2026, 28 adjudicadas; las primeras 19 sumaron B/.5.8 millones	Puja más baja	20% cumplimiento, sin fianza de propuesta; cantidades fijas	90 días desde la cuenta

Modalidad	Tamaño reciente	Cómo se gana	Fianzas	Pago
Compra conjunta MINSA-CSS (DE 16 de 2026, 376 renglones)	Sin acto publicado al 7 de octubre de 2026	Menor precio; la entrega inmediata decide	15% en la de 2024	90 días desde la cuenta
Contratación menor y compra menor ágil (hospitales, regiones, unidades CSS)	Hasta B/.70 mil y B/.50 mil por acto (topes de la Ley 419 para medicamentos; la Ley 22 general fija B/.50 mil); CSS 2025: 1,117 contrataciones menores (B/.13.8 millones) y 151 compras menores ágiles (B/.2.7 millones)	Cotización en línea, menor precio	Sin fianza de propuesta	Según orden de compra

Las compras descentralizadas de la CSS pagan una mediana de 1.8 veces el precio de sus compras centralizadas por el mismo producto (105 comparaciones, rango intercuartílico 1.0–3.6 veces). Ahí está el margen para un nuevo proveedor.

Tamaño al alcance de este catálogo: los productos de Zywie y Modi coinciden exactamente con B/.12.3 millones anuales de compras públicas. De eso, B/.4.4 millones no exigen equivalencia terapéutica ni licencia de controlados, y 43% del valor centralizado tuvo dos postores o menos. Los 11 productos de Bueno de la primera ola suman B/.2.2 millones al año en compras públicas; a precio de oferta y solo en los canales donde el margen permite ofertar, B/.1.5 millones.

La LPU 01-2026 (proceso 2025-1-10-01-99-SPU-000009; precio de referencia B/.95.3 millones por 349 renglones, B/.91.98 millones según la CSS) recibió ofertas el 1 y 2 de diciembre de 2025; la CSS anunció 282 renglones adjudicados por unos B/.77.9 millones el 26 de marzo de 2026 y PanamaCompra la registra como adjudicada desde el 15 de mayo de 2026. Su vigencia es de 15 meses desde que quede ejecutoriada la adjudicación (cláusula 20 del pliego), así que vence hacia la segunda mitad de 2027. La LPU 11-2026 (antirretrovirales, controlados e intercambiables) aparece adjudicada el 31 de agosto de 2026. No hay una nueva LPU de medicamentos publicada ni un plan anual de compras de la CSS en PanamaCompra, así que la próxima LPU de síntesis química llegaría al vencer la actual, en la segunda mitad de 2027. Mientras tanto, el MINSA compra por subastas electrónicas de un solo producto (sin fianza de propuesta, 20% de cumplimiento, cantidades fijas) y ambas instituciones por contrataciones menores: en lo que va de 2026 llevan unas 3,300 contrataciones menores y 270 compras menores ágiles de medicamentos (MINSA 2,323 y 160; CSS 1,010 y 111).

Canal privado: el mercado de farmacias existe (importaciones de medicamentos por unos US$670 millones en 2024 y más de 1,100 puntos de venta), pero cuatro grupos integrados concentran 63% de las importaciones, la sustitución en mostrador solo se permite con productos de la lista de intercambiables de la DNFD, el MINSA vende 140 genéricos básicos a precio de licitación a cualquiera con receta, y los fabricantes indios fueron 14 de los 35 rechazos de registro de 2025. Para una marca desconocida sin visitadores, una primera etapa realista son 50–100 farmacias independientes a través de una droguería: B/.70–150 mil de ventas al año con 30–40% de margen bruto, menos un vendedor, el descuento de 20% a jubilados y cobros a 60–90 días. Suma entre B/.5 y 35 mil al año de contribución y no cambia el veredicto; el modelo no lo incluye.

Canales de venta: lo que cubre el plan y lo que deja fuera

El modelo cubre un solo canal, la venta al Estado por PanamaCompra, porque es el único que un distribuidor nuevo sin marca ni fuerza de ventas puede ganar por precio y cumplimiento. Los demás existen y se revisan cuando haya precio de fábrica y registros; ninguno cambia el veredicto de la fase 0.

Canal	Cómo se vende	Tamaño o señal	En el modelo
Compras públicas centralizadas: licitaciones de precio único de la CSS, subastas en reversa y compra conjunta del MINSA	PanamaCompra; gana la oferta más baja que cumple el pliego; fianzas de 20–30%	La CSS presupuesta B/.230 millones para 2027; la LPU 01-2026 adjudicó B/.77.9 millones	Sí: el núcleo del modelo (30% de probabilidad por renglón)
Compras públicas descentralizadas: compras menores de hospitales, regiones de salud y patronatos (Santo Tomás, Oncológico, Hospital del Niño, entre otros)	PanamaCompra, montos menores, entrega en días; pagan 1.8 veces el precio centralizado	Cientos de actos al año (conteo propio 2025–2026)	Sí: participación de 22% en madurez
Compras públicas por excepción y emergencia (desabastecimiento crítico, DE 27 arts. 824–829) y compras vía Fondo Estratégico de la OPS	Procedimientos especiales; la OPS compra a fabricantes precalificados, no a distribuidores locales	Puntual	No: no aplica a un distribuidor nuevo
Mercado privado: cadenas de farmacias (Arrocha, Metro y otras), droguerías mayoristas, hospitales y clínicas privadas, aseguradoras	Venta directa con visitadores y crédito, o a través de una droguería	Importaciones de medicamentos de unos US$670 millones en 2024, más de 1,100 puntos de venta; cuatro grupos concentran 63% de las importaciones; sustitución en mostrador solo con la lista de intercambiables	No en la primera fase: una marca desconocida solo entra por una droguería a 50–100 farmacias independientes (B/.70–150 mil al año, 30–40% de margen bruto, cobros a 60–90 días); suma B/.5–35 mil de contribución y exige un vendedor
Venta a un distribuidor establecido (mayorista a mayorista)	La S.A. registra los productos y los vende a un distribuidor que ya atiende al Estado	Alternativa modelada: capital bajo, 49% de probabilidad de perder más que la fase 0	Sí, como estructura alternativa (05)
Reexportación desde la Zona Libre de Colón a Centroamérica y el Caribe	Sin registro panameño mientras no entre al territorio fiscal; exige registro sanitario en cada país destino	Panamá es el hub regional (operadores de Colón y Panamá Pacífico)	No: es otro negocio, con registros país por país

Canal	Cómo se vende	Tamaño o señal	En el modelo
Programas sociales, ONG y donaciones	Compras del MINSA bajo programas (medicamentos accesibles) u ONG con licitación propia	Pequeño	Entra por la vía pública si aplica

Precios adjudicados frente al costo puesto en Panamá

Ofertando 10% bajo la mediana de las compras menores, los 11 productos de Bueno dejan entre 49% y 96% de margen bruto estimado; ofertando 5% bajo el precio de la LPU, la ceftriaxona pierde dinero y otros dos no llegan al 20%.

(Gráfico: Precios: PanamaCompra y ANTAI, 2025–2026 · costo: referencias de India + logística, caso base del modelo. Ver el modelo en Excel.)

Producto	Costo puesto, base (B/.)	Precio LPU (B/.)	Precio en compras menores (B/.)	Compras públicas al año (miles de B/.)
Paracetamol 500 mg	0.0076	0.010	0.020	576
Paracetamol jarabe 120 ml	0.386	0.59	0.95	455
Albendazol suspensión 10 ml	0.144	1.81	1.62	413
Ceftriaxona 1 g vial	0.281	0.239	0.61–0.78	172
Cefotaxima 1 g vial	0.162	0.259	0.53–1.00	141
Nistatina suspensión	0.584	3.18	3.18	115
Mometasona crema	0.177	1.02	3.66–4.79	99
Hidrocortisona crema	0.259	0.555	1.88–2.50	80
Amoxicilina + clavulánico tab.	0.116	0.179	0.29	54
Mebendazol 100 mg	0.012	0.13	0.16–0.22	51
Amoxicilina + clavulánico susp.	1.639	1.98	4.18	49

El costo puesto parte de una referencia FOB por producto hecha con precios públicos de India: licitaciones estatales para cinco productos (tres con un recargo de 35–40% para llevarlas a precio de exportación), precios de Jan Aushadhi para otros cinco y un supuesto para la nistatina. El caso base multiplica esa referencia por 1.25 porque el precio de Zywie no se conoce, y suma 5% por empaque para Panamá y unos US$300 por m³ de flete consolidado, seguro y gastos de destino (US$200 de flete marítimo). La columna de compras públicas incluye una estimación de la compra centralizada del MINSA basada en la compra conjunta de 2023, que pesa mucho en albendazol. Con la lista de precios real de Bueno, el modelo se recalcula producto por producto.

Competencia y probabilidad de ganar

Se gana por precio y por cumplir: el oferente más barato que califica gana 95% de las veces, pero a los nuevos les descalifican 56% de sus ofertas.

En la LPU 01-2026 de la CSS, de 348 renglones, 35 no recibieron ofertas, 128 recibieron una, 81 dos y 104 tres o más. Se adjudicaron 283 (81%), con una mediana de 0.963 veces el precio de referencia: 1.00 con un solo postor y 0.90 con tres o más.

Indicador	Valor	Base
Probabilidad de ganar según postores en el renglón	1: 77% · 2: 37% · 3: 25% · 4: 20% · 5: 15% · 6 o más: 8%	Compras menores del MINSA, 2020–2024
Ganar siendo el más barato y calificado	95%	Licitaciones y compras menores del MINSA
Tasa de victoria por oferta, nuevos vs establecidos	17% vs 26%	Ofertas 2022–2023
Ofertas descalificadas, nuevos vs establecidos	56% vs 34%	Ofertas 2022–2023
Renglones donde una oferta descalificada era más barata que la ganadora	10%	2,302 renglones
Adjudicaciones a productos indios en la LPU 01-2026	61 de 283 (21.6%), 9% del valor	Cuadro de propuestas y resolución

La concentración es moderada en genéricos. En compras de medicamentos de la CSS 2023–2026 lideran Impa-Doel (31.5%), Droguería Ramón González Revilla (14.7%) y Reprico (6.7%), pero esa concentración viene de productos con patente: en moléculas con tres o más proveedores el índice de concentración baja a 668.

Así entran los fabricantes indios: por distribuidores panameños ya establecidos. En los cuadros de propuestas 2023–2026, 61 fabricantes indios ofertan a través de un solo distribuidor local y 15 a través de varios. Lanco y Pharma Supplies llevan 12 fabricantes indios cada uno; Hetero vende por Seven Pharma (54 ofertas, 17 ganadas). Bueno, Zywie y Modi no aparecen en ninguna tabla de ofertas.

Supuestos del modelo: participación madura de 22% del valor en compras descentralizadas (rango 10–32%) y 30% de probabilidad de ganar cada renglón centralizado ofertado (15–45%), correlacionadas entre sí. El 30% supera la tasa de victoria por oferta de los nuevos (17%); con 20%, el VPN al 15% del caso base baja de −B/.56 mil a −B/.86 mil. Las conexiones no suman: una adjudicación que dependa de influencia no se puede financiar, y el caso Bio Materiales (La Prensa, junio 2026) muestra el escrutinio sobre compras a una empresa de la que el ministro fue directivo hasta 2024 (el MINSA niega favorecimiento).

Ruta regulatoria y legal

Los productos de Bueno van por la ruta ordinaria: la autoridad india no figura entre las de referencia de la OMS, así que cada registro pasa por el análisis de un laboratorio de referencia, el Instituto

Especializado de Análisis (IEA) de la Universidad de Panamá o el INDICASAT (Ley 419, art. 72), salvo que el producto ya esté aprobado en EE.UU., Europa u otro país de esa lista.

Paso	Plazo legal	Costo oficial	Base
S.A., RUC y aviso de operación	—	Tasa única B/.300 al año; aviso de operación, 2% del patrimonio al año	DGI; Ley 8 de 2010
Licencia de agencia distribuidora (regente al menos 4 horas diarias, depósito en el 3PL)	20 días hábiles para subsanar observaciones	B/.200 por 2 años + B/.50 de inspección	DE 27, arts. 15, 382 y 396–398
Certificado de buenas prácticas de almacenamiento	—	B/.100	Res. 181 de 2025
Registro sanitario por producto, ruta ordinaria	Laboratorio de referencia (IEA o INDICASAT) hasta 60 días hábiles + DNFD hasta 20 días hábiles	B/.500 DNFD + análisis del laboratorio (B/.200–1,000 en la guía de 2012; cotizar a los dos) + MEF y Colegio	Ley 419, arts. 41, 72 y 74; DE 27, arts. 15 y 248–251
Certificado de intercambiabilidad, si aplica	—	B/.400, sin contar el estudio de bioequivalencia	DE 27, art. 15
Registro Nacional de Oferentes del MINSA	Hasta 30 días hábiles	Sin tasa; exige estados financieros certificados por contador público	DE 27, arts. 724–731
Autorización de importación por embarque	Hasta 3 días hábiles	Sin tasa para no controlados	DE 27, art. 364

- Equivalencia terapéutica: la Resolución 985 la exige para 173 principios activos, entre ellos levofloxacina, metformina, omeprazol, amlodipina, rosuvastatina y clindamicina. No la exige para paracetamol, amoxicilina con clavulánico, ceftriaxona, cefotaxima, albendazol, mebendazol, nistatina, hidrocortisona, mometasona, amitriptilina, quetiapina, topiramato ni prednisolona. Sí están en la lista cefalexina (27), azitromicina (15), ciprofloxacina (30) y fluconazol (67), además de claritromicina y metronidazol: cualquier segunda ola debe cruzarse con la resolución antes de pedir precios.
- Pliegos: en la LPU el registro sanitario no es subsanable; el adjudicatario debe entregar una carta de compromiso solidario del fabricante, apostillada, firmada por Bueno y no por Zywie, dentro de los 45 días siguientes a la fianza de cumplimiento; los productos llegan con 18 meses de vida útil y el empaque secundario impreso con el número de la licitación. Para ofertar hace falta la licencia de operación de la DNFD, así que un fabricante extranjero necesita en la práctica una agencia distribuidora local.
- Ley 462 de 2025: la excepción de registro para importar exige certificado de buenas prácticas de fabricación vigente y, con más de 10 importaciones al año, el registro ordinario; además regula la importación paralela por la CSS y el MINSA de medicamentos patentados y los topes de los procedimientos excepcionales (ministro hasta B/.500 mil, director de la CSS hasta B/.1 millón).
- Posregistro: al menos dos análisis en los 5 años de vigencia, pagados por el titular (Ley 419, art. 67).

- Controlados: licencia especial de B/.100 y B/.50 por permiso de importación; quedan fuera de la primera ola.
- Precios de transferencia: si Patel es accionista de la S.A. y dueño o socio de Zywie, las compras a Zywie son operaciones con parte relacionada en el exterior. Obligan a presentar el Informe 930 dentro de los 6 meses del cierre fiscal y a tener estudio de precios de transferencia; la multa por no presentarlo es 1% de esas operaciones.
- Parentesco con el ministro de Salud: en una primera lectura no figura entre las incapacidades del art. 24 de la Ley 22, pero debe confirmarlo por escrito un abogado independiente (Ley 22, Ley 419 y Código de Ética de los servidores públicos). Mientras tanto, la S.A. solo oferta en actos competitivos publicados, no usa procedimientos excepcionales, nadie contacta funcionarios sobre actos en curso y se documenta que el ministro no interviene en los actos donde oferte. La Ley 316 de 2022 y la circular ANTAI-DS-001-2026 obligan a accionistas, directores y beneficiarios finales de toda empresa adjudicataria a presentar una declaración jurada de intereses particulares ante la ANTAI antes de firmar el contrato, así que el vínculo quedará declarado de todos modos.

Fuentes

Compras públicas

- LPU 01-2026 de la CSS: cuadro de propuestas · pliego (fianzas, pago, compra mínima, carta del fabricante y empaque: cláusulas 8, 11, 13, 18 y 24 y contrato modelo)
- LPU 11-2026 de la CSS: cuadro de propuestas
- Pliego de subasta en reversa del MINSA 2026 · resultado del jarabe de paracetamol · PanamaCompra: búsqueda de actos (33 subastas del MINSA de junio al 6 de octubre de 2026; sin acto de compra conjunta)
- Decreto Ejecutivo 16 de 2026, listado conjunto de desabastecimiento crítico · Pliego de la compra conjunta 2024: enlace de PanamaCompra caído al 7 de octubre de 2026
- ANTAI: reportes mensuales de contrataciones de la CSS, el MINSA y los patronatos
- Comunicados de la CSS: 3 de diciembre de 2025, LPU por B/.91.98 millones y 348 renglones · 6 de enero de 2026, ahorro de B/.37.4 millones · 26 de marzo de 2026, 282 renglones adjudicados por B/.77.9 millones · PanamaCompra, búsqueda pública de procesos (estado «Adjudicado» de la LPU 01-2026 el 15 de mayo de 2026 y de la LPU 11-2026 el 31 de agosto de 2026; 33 subastas en reversa del MINSA en 2026)

Normas

- Ley 419 de 2024 · Ley 462 de 2025 (reforma de la CSS; modifica la Ley 419) · Decreto Ejecutivo 27 de 2024 · Resolución 985 de 2025 · Resolución 181 de 2025
- Decreto Ejecutivo 2 de 2025, reconocimiento de autoridades de referencia · Decreto Ejecutivo 12 de 2025, que lo modifica · lista de autoridades de referencia de la OMS
- Ley 316 de 2022 y circular ANTAI-DS-001-2026: declaración jurada de intereses de accionistas de empresas adjudicatarias · requisitos de la certificación de la ANTAI
- DGI: Informe 930 de precios de transferencia · Tasa única · DGI: exención de ITBMS de los medicamentos
- Guía del MINSA para registro sanitario (2012, costos del análisis)

- PwC: cargas sociales en Panamá · PwC: aviso de operación e ITBMS · Ley 8 de 2010 · TVN: cuota patronal escalonada de la Ley 462

Mercado y pagos

- La Prensa: presupuesto 2027 de la CSS · Decisiones Panamá: B/.230.3 millones y 7.2% más unidades en 2027 · MINSA pide B/.8.5 millones para cerrar 2025 · Panamá América: CSS ahorra B/.37.4 millones
- Panamá América: gestiones de cobro en la Contraloría de 188.5 a 5.4 días · Contraloría: 3.8 días en septiembre de 2026 · La Prensa: CSS debía US$48 millones a proveedores en 2023
- Canal privado: Comtrade, importaciones de medicamentos 2024 · La Estrella: concentración de importadores · MINSA: programa de medicamentos accesibles y precios mínimos en farmacias · DNFD: lotes subestándar 2025–2026
- La Prensa: caso Bio Materiales
- Panamá América: el MINSA niega favorecimiento a Bio Materiales

03 · Costos, capital y proyección de ganancias

Preparado el 7 de octubre de 2026 y revisado el 8 de octubre de 2026 tras una auditoría independiente (ver 07 Auditoría y confianza) para los socios panameños del proyecto. Uso interno: no se comparte con Rutul Patel ni con terceros. Las cifras salen del modelo financiero adjunto (Modelo_financiero_socios.xlsx) y de las fuentes citadas al final de cada documento; toda cifra sin cotización firme está marcada como estimación o supuesto.

Estructura de costos

Con tarifas de mercado, arrancar la empresa cuesta B/.10,850 más B/.2,120 por registro sanitario; con la propuesta de SignatureLex, B/.24,750 más B/.3,425 por registro (unos B/.3,570 con muestras). Ambas cifras van sin el 7% de ITBMS, que el modelo suma; en el caso base, la diferencia sube el capital necesario en B/.39,100.

Concepto (una sola vez)	Mercado, caso base (B/.)	SignatureLex (B/.)	Tasa oficial (B/.)
Constitución, libros, poderes, RUC, aviso y municipal	2,500	5,700	Tasa única 300 al año
Pacto de accionistas, contrato de suministro y acuerdo de calidad	2,500	1,750 o más	—
Diagnóstico regulatorio y matriz de portafolio	650	650	—
Apoyo para abrir la cuenta bancaria	300	3,150	—
Licencia de operación	1,750	4,000	250
Revisión del 3PL y acuerdo de calidad	750	2,650	—
Programa de cumplimiento y anticorrupción	1,500	3,150	—
Certificado de BPA	100	100	100
Registro patronal en la CSS	300	900	—
PanamaCompra, Registro de Oferentes y proveedor CSS	500	2,700	0
Total	10,850	24,750	—
Registro sanitario por producto	2,120	3,425 sin muestras	570 + análisis del IEA

El registro de mercado suma tasas (B/.570), análisis del IEA (B/.600 supuesto), abogado (B/.800) y muestras (B/.150). La partida de B/.1,500 por «revisión de fórmula de la Universidad de Panamá» corresponde al análisis del IEA, que es de la Universidad de Panamá y fija sus propias tarifas (Ley 419, arts. 72, 79 y 82); lo dudoso es el monto, que el IEA cotiza caso a caso (la guía oficial de 2012 daba B/.200–1,000). SignatureLex marca varias líneas como «reducidas» sin decir a cuánto, y cita el arancel mínimo de abogados (Acuerdo 609-A de 2021), que esta ronda no pudo verificar. Que la firma del socio cobre a la empresa del socio pide una segunda cotización y aprobación de los demás socios.

Costo fijo mensual	Base (B/.)	Rango (B/.)
Coordinador de licitaciones y operaciones, medio tiempo (sueldo)	1,500	800–2,500
Regente farmacéutico (sueldo)	700	450–1,200
Cargas laborales de los dos sueldos (28%)	616	350–1,036
3PL, cuota mínima	600	300–1,200
Contabilidad e impuestos	300	200–450
Asesoría legal por hora (en vez de iguala de B/.2,000)	300	150–800
Auditoría anual prorrateada	250	150–400
Software, banca y administración	120	80–200
ITBMS no recuperable de los servicios (7%)	110	0–214
Seguros	100	75–200
Impuesto municipal	100	100–200
Total	4,696	2,655–8,400

Variables: distribución 4% de las ventas, multas 0.5%, incobrables 0.5%, mermas 3% del costo comprado y prima de fianzas de 1.6% anual sobre el monto afianzado. Impuestos: renta 25%, dividendos 10%, aviso de operación de 2% del patrimonio cada año y cálculo alterno (CAIR) si las ventas pasan de B/.1.5 millones; los medicamentos no pagan ITBMS, pero los servicios que compra la S.A. sí, y el caso base no cuenta con recuperarlo. Los costos fijos son el supuesto que más mueve el resultado (ver Riesgo cuantificado).

Evidencia pública de costos revisada el 7 de octubre de 2026. Ninguna aseguradora, firma contable, 3PL ni el IEA publica tarifas, así que los costos fijos siguen siendo cotizaciones pendientes; lo que sí se pudo verificar mueve el modelo así:

Supuesto	Base del modelo	Evidencia pública	Efecto
Regente, medio tiempo	B/.700 al mes	El DE 27 (art. 382) permite 4 horas diarias declaradas; no hay anuncios con sueldo; un farmacéutico a tiempo completo gana B/.1,200–2,000	Se mantiene; el mínimo del rango (450) es bajo
Coordinador	B/.1,500 al mes	Asistentes administrativos y de compras B/.650–1,300; semi-senior unos B/.1,030 (Konzerta, 2026)	Puede bajar a 1,200 con perfil de asistente
Contabilidad y auditoría	B/.300 al mes y B/.3,000 al año	Única referencia pública: US$2,300 al año por contabilidad y declaraciones; la auditoría no tiene precio público y la exigen las aseguradoras (dos años de estados auditados)	Se mantiene

Supuesto	Base del modelo	Evidencia pública	Efecto
Fianzas	Prima 1.6% al año; colateral 50%	Mapfre, Internacional, ASSA e Interamericana de Fianzas emiten 76% de las fianzas; a una empresa sin historial le piden dos años de estados auditados, codeudor solidario y colateral líquido o bancario; la fianza en efectivo o cheque certificado es una alternativa legal sin prima	Colateral de 75–100% es lo probable; con 100% el VPN base baja a −B/.75 mil
Vigencia de la fianza de cumplimiento	15 meses	LPU: ejecución más 3 meses; MINSA: ejecución, liquidación y 6 meses más	Prima algo mayor
Análisis del IEA	B/.600 por producto	Sin tarifario público; guía de 2012 B/.200–1,000; el IEA cotiza caso a caso y el solicitante aporta los patrones de referencia	Base de 800–1,200: +B/.2–7 mil de capital
Flete	US$200 por m³ marítimo + 100 de destino	Tarifa FAK de 20 pies India–Manzanillo: US$3,750 en junio de 2026 (+44% desde febrero); desconsolidación US$86.5 por m³; THC en Manzanillo US$275 por contenedor	Contenedor a US$180–220 por m³; la carga consolidada puede subir a 250–300
Corredor de aduana	Dentro del flete	Mínimo legal: B/.50 + 0.15% del CIF, más B/.2 por línea	B/.200–400 por embarque
ITBMS de importación	Medicamentos exentos	Confirmado: capítulo 30 del arancel, Código Fiscal art. 1057-V	Sin cambio
Cargas laborales	28%	CSS patronal 13.25% (14.25% desde marzo de 2027), seguro educativo 1.5%, riesgos profesionales ~1.5%, XIII mes 8.33%, prima de antigüedad 1.92%	Se mantiene; sube un punto en 2027
Seguro de carga	B/.100 al mes	0.3–0.5% del CIF para carga farmacéutica	Equivalente

Inversión hasta la primera venta y hasta el pico

Capital = aportes acumulados de los socios, incluida la fase 0 (unos B/.2,700 de debida diligencia antes de constituir). El caso de planificación usa las tarifas de SignatureLex para lo legal y los registros y, en todo lo demás, los supuestos del caso base; al lado van el caso base con tarifas de mercado y los extremos pesimista y optimista. La primera venta llega un ciclo de reposición después de los registros: mes 9 en la base, 13 en el pesimista, 8 en el optimista. Primera venta no es primer cobro: el Estado paga unos 150 días después de entregar.

Hito	Mes	Planificación: SignatureLex	Caso base: tarifas de mercado	Pesimista	Optimista
Fase 0 pagada	0	B/.2,675	B/.2,675	B/.6,420	B/.1,000
Empresa, licencia y 3PL contratados	3	B/.80,518	B/.51,625	B/.97,744	B/.31,504

Hito	Mes	Planificación: SignatureLex	Caso base: tarifas de mercado	Pesimista	Optimista
Registros presentados	6	B/.102,063	B/.70,816	B/.116,232	B/.42,750
Primera venta	9 (pes. 13, opt. 8)	B/.121,412	B/.90,165	B/.184,184	B/.48,317
Un año de operación	12	B/.162,887	B/.131,641	B/.174,769	B/.107,371
Dieciocho meses	18	B/.265,333	B/.225,155	B/.229,053	B/.184,263
Pico de capital (mes 27 en la base)	27	B/.297,017	B/.257,934	B/.320,954 y sigue subiendo si nadie cierra: B/.599,108 en el mes 60	B/.184,263
Por socio panameño, un sexto (capital 50/50 con Patel), hasta la primera venta / hasta el pico	—	B/.20,235 / B/.49,503	B/.15,028 / B/.42,989	B/.30,697 / B/.53,492	B/.8,053 / B/.30,710
Por socio panameño, un tercio (si Patel no aporta efectivo), hasta la primera venta / hasta el pico	—	B/.40,471 / B/.99,006	B/.30,055 / B/.85,978	B/.61,395 / B/.106,985	B/.16,106 / B/.61,421

El plan de negocio cita B/.255 mil de capital en el caso base y B/.294 mil con SignatureLex: son los aportes de los 60 meses sin la fase 0; esta tabla la incluye, por eso difiere en unos B/.2,700. Rango para hablar con inversionistas: hasta la primera venta, entre B/.48 mil y B/.184 mil, con B/.121 mil como cifra de planificación; hasta el pico del mes 27, entre B/.184 mil y B/.321 mil, con B/.297 mil de planificación. En el pesimista el capital no hace pico: si nadie cierra, sigue subiendo hasta B/.599 mil en el mes 60; para eso existe la compuerta operativa, que en ese escenario cierra el negocio con una pérdida de unos B/.265 mil.

En qué se va el dinero, acumulado hasta la primera venta (mes 9) y hasta el pico (mes 27):

Partida	Mes 9, SignatureLex	Mes 9, mercado	Mes 27, SignatureLex	Mes 27, mercado
Arranque de la empresa: legal, licencia, cumplimiento, registros de proveedor del Estado	B/.26,476	B/.11,602	B/.26,476	B/.11,602
Registros sanitarios de los 11 productos	B/.40,310	B/.23,936	B/.62,296	B/.36,992
Costos fijos, cargos anuales, posregistro e impuestos	B/.32,623	B/.32,623	B/.128,532	B/.129,626
Compras pagadas al proveedor	B/.5,213	B/.5,213	B/.141,425	B/.141,425
Costos variables y primas de fianzas	B/.28	B/.28	B/.12,074	B/.12,074

Partida	Mes 9, SignatureLex	Mes 9, mercado	Mes 27, SignatureLex	Mes 27, mercado
Colateral de fianzas inmovilizado en ese mes	B/.0	B/.0	B/.50,633	B/.50,633
Caja mínima en ese mes	B/.14,088	B/.14,088	B/.14,088	B/.14,088
Dividendos ya repartidos	B/.0	B/.0	B/.0	B/.0
Menos cobros recibidos del Estado	B/.0	B/.0	−B/.141,182	−B/.141,182
Fase 0	B/.2,675	B/.2,675	B/.2,675	B/.2,675
Capital acumulado	B/.121,412	B/.90,165	B/.297,017	B/.257,934

Lectura: hasta la primera venta, 82% del dinero son arranque, registros y costos fijos, no inventario; por eso el supuesto de costos fijos es el que más mueve el resultado y por eso cada mes de demora en los registros cuesta unos B/.4,696 más. El salto hasta el mes 27 es capital de trabajo: inventario pagado antes de embarcar, cuentas por cobrar a 150 días y el colateral de la fianza de cumplimiento de la segunda licitación de precio único mientras todavía se cobra la primera.

Capital de trabajo y financiamiento

El capital lo consume el tiempo: se paga al proveedor antes de embarcar y se cobra unos 150 días después de entregar, así que en el caso base los socios ponen unos B/.222 mil hasta el mes 18 y B/.255 mil hasta el mes 27, cuando hay que afianzar la segunda LPU.

(Gráfico: Modelo financiero, caso base · aportes acumulados de los meses 1 a 27. Ver el modelo en Excel.)

Ciclo de caja del caso base: 30% de anticipo al ordenar y 70% al embarcar; tres meses de reposición; tres meses de cobertura para compras menores; cobro a 150 días (los pliegos pagan a 90 días desde la cuenta, más recepción y atrasos). El colateral viene de las fianzas: 30% del valor máximo del contrato de 15 meses en la LPU y 20% en el MINSA, más 10% de la oferta como fianza de propuesta en la LPU mientras se evalúa, con la mitad en efectivo.

Los pagos del Estado mejoraron: la gestión de cobro en la Contraloría bajó de 188.5 a 5.4 días en promedio en 2025 (de 220.8 a 32.9 días para cobros mayores de B/.200 mil, la cifra que aplica a una LPU), y la Contraloría reporta 3.8 días en septiembre de 2026 (Panamá América), aunque eso mide solo ese paso del cobro. La CSS todavía reconocía pagos pendientes a proveedores en marzo de 2026 (Panamá América). Un préstamo bancario es poco probable sin dos años de estados auditados, que también piden las aseguradoras para las fianzas, junto con codeudores solidarios y colateral líquido o bancario para una empresa sin historial.

Palanca	Efecto en el capital del caso base	Costo	Comentario
Crédito del proveedor de 120 días, sin anticipo	−B/.41 mil	Ninguno si lo da Bueno	La palanca más barata

Palanca	Efecto en el capital del caso base	Costo	Comentario
Factoring de 70% de las cuentas del Estado	−B/.48 mil	1.25% mensual: unos 6% de cada factura cobrada a 150 días	La Ley 22 permite ceder el crédito; baja la TIR de 6.8% a 5.9%
Sin coordinador pagado	−B/.45 mil	Tiempo de los socios	Ninguno de los tres trabaja hoy a tiempo completo en esto
Cobro en 105 días en vez de 150	−B/.18 mil	—	Depende del Estado
Colateral de 25% en vez de 50%	−B/.26 mil	Prima algo mayor	Negociable con la aseguradora
Colateral de 100%	+B/.52 mil	—	Posible sin historial: se espera que pidan 50–100%
Tarifas de SignatureLex	+B/.39 mil	—	Ver Estructura de costos

Con Bueno pagando los registros, 180 días de crédito, precio a libro abierto, los seis productos del sistema nervioso y un coordinador de B/.1,000 al mes, el capital del caso base baja a B/.170 mil.

Proyección financiera

En el caso base, el negocio vende unos B/.265 mil al año desde el año 3 y gana unos B/.64 mil netos, pero exige B/.255 mil de capital y devuelve 6.8% anual. No alcanza la tasa mínima de 15% de este informe, y a 30%, la que el modelo asigna a una pyme nueva con riesgo de socio y de cobro, el VPN es −B/.107 mil.

(Gráfico: Modelo financiero · caso base y variante con Bueno financiando, meses 0 a 60. Ver el modelo en Excel.)

Indicador	Pesimista	Base	Optimista
Ventas del año 3	B/.14 mil	B/.265 mil	B/.1.37 millones
Utilidad neta del año 3	−B/.99 mil	B/.64 mil	B/.590 mil
Capital aportado en 5 años	B/.593 mil	B/.255 mil	B/.183 mil
VPN al 15% (valor terminal conservador)	−B/.430 mil	−B/.56 mil	+B/.951 mil
TIR anual	−93%	6.8%	111%
Múltiplo del capital	0.05x	1.29x	11.0x

El pesimista supone que nadie cierra el negocio; con la compuerta operativa (nueve meses después de la primera venta, el mes 22 en ese escenario) la pérdida se queda en unos B/.265 mil. El optimista junta a la vez todos los supuestos favorables y casi no ocurre (ver Riesgo cuantificado).

Punto de equilibrio: unos B/.106 mil de ventas al año cubren los costos fijos con un margen de contribución de 56% (62% de margen bruto menos 6% de costos variables). Los productos de la

primera ola llegan a unos B/.213 mil anuales en madurez, así que el negocio se paga cuando funciona; el problema es el capital y el tiempo hasta llegar ahí.

Cambio sobre el caso base	Capital	VPN al 15%	TIR
Crédito del proveedor de 120 días, sin anticipo	B/.215 mil	−B/.40 mil	8.3%
Precio de Bueno a libro abierto (1.05 veces la referencia)	B/.300 mil	−B/.43 mil	9.5%
Sin coordinador pagado	B/.210 mil	+B/.4 mil	15.7%
Seis productos del sistema nervioso con fabricante verificado	B/.274 mil	−B/.9 mil	13.8%
Las tres primeras palancas juntas, con coordinador de B/.1,000 de sueldo	B/.234 mil	−B/.3 mil	14.6%
Lo anterior más los productos del sistema nervioso	B/.241 mil	+B/.50 mil	21.9%
Lo anterior, con Bueno pagando registros y 180 días de crédito	B/.170 mil	+B/.98 mil	32.6%

Estos son casos puntuales con valores esperados; la simulación de la sección siguiente les suma fallas, demoras y la dispersión de cada supuesto, con un coordinador de B/.800–2,500 al mes en vez de B/.1,000, y por eso da resultados más bajos.

Cinco decisiones del modelo favorecen el caso base. Cada una, por separado, lleva el VPN al 15% de −B/.56 mil a entre −B/.71 mil y −B/.100 mil:

- probabilidad de ganar un renglón centralizado de 20% en vez de 30%: −B/.86 mil y TIR de 0.9%;
- participación de 17% en compras menores, la tasa de victoria de los nuevos, en vez de 22%: −B/.71 mil; con ambas en 17%, −B/.111 mil;
- el Estado compra 50% de las cantidades máximas, el mínimo del pliego, en vez de 75%: −B/.91 mil;
- sin la segunda ola de seis productos: −B/.76 mil;
- sin la demanda de albendazol del MINSA, estimada con la compra conjunta de 2023: −B/.100 mil.

El modelo ya incluye las cargas laborales del regente y del coordinador (28%), el ITBMS no recuperable de los servicios (7%), la fianza de propuesta de la LPU, la fianza de cumplimiento sobre la cantidad máxima y el impuesto de aviso de operación (2% del patrimonio cada año). Juntos suben el capital del caso base de B/.209 mil a B/.255 mil y bajan el VPN de −B/.13 mil a −B/.56 mil. En sentido contrario, las subastas del MINSA son por cantidades fijas y el modelo les aplica el mismo 75% de compra real que a la LPU.

Riesgo cuantificado

En 20,000 simulaciones, la S.A. como la propone Patel pierde dinero en 77% de los casos y su múltiplo mediano es 0.62x. Ninguna de las cinco estructuras tiene valor esperado positivo al 15%: van de −B/.158 mil a −B/.25 mil. Con Bueno financiando, la de menor probabilidad de pérdida, da −B/.32 mil, y +B/.18 mil solo si un socio opera sin sueldo.

(Gráfico: Simulación de Monte Carlo del modelo financiero · 20,000 escenarios por estructura. Ver el modelo en Excel.)

Cada escenario sortea todos los supuestos entre su valor pesimista, base y optimista; si cada registro se aprueba; y si cada renglón centralizado se gana en cada ciclo. También sortea un

problema de planta (15% de probabilidad; la fase 0 lo detecta en 80% de los casos y, si pasa, termina en falla de calidad, fianza ejecutada e inventario perdido) y una ruptura con el proveedor (4% anual).

Las compuertas recortan pérdidas: en la versión por etapas, la fase 0 descarta el trato en 21% de los casos con un costo promedio de unos B/.3,300, y la compuerta operativa cierra otro 17% cuando las ventas anualizadas no llegan a B/.90 mil nueve meses después de la primera venta. Con la rampa base de 12 meses, ese umbral equivale a unos B/.108 mil en madurez, algo más que el equilibrio de B/.106 mil; en las versiones con los productos del sistema nervioso, las dos compuertas cierran 12% y 4.5%. El problema es cuánto se pone antes de saber: al llegar a la compuerta operativa, la mediana ya va en B/.197–226 mil (B/.165 mil si Bueno financia).

La simulación solo descarta el trato en la fase 0 por problemas de planta o por un precio de más de 1.6 veces la referencia del modelo. Con el tope de 1.1 veces de la compuerta 0, en la versión con Bueno financiando (precio a libro abierto de 0.95 a 1.30 veces) la mitad de los escenarios se detendría en la fase 0 y la probabilidad de perder más que esa fase bajaría a 15%, pero el VPN esperado seguiría negativo (−B/.17 mil).

La simulación sale peor que el caso base por tres razones: los riesgos se cargan hacia abajo (todo tarda más y cuesta más), 13–30% de los escenarios tienen una falla grave, y ganar un contrato centralizado exige colateral e inventario de golpe.

(Gráfico: Modelo financiero, caso base · sensibilidad de un supuesto a la vez. Ver el modelo en Excel.)

Los dos supuestos que más mueven el resultado son los costos fijos, el único que por sí solo vuelve positivo el VPN del caso base, y la tasa de victoria. Los costos se pueden cotizar en la fase 0; la tasa de victoria solo se conoce compitiendo, y para eso está la compuerta operativa.

Supuestos del modelo y preguntas abiertas

Los supuestos que más pesan y menos se conocen son los costos fijos, la tasa de victoria y el precio de Bueno; los costos y el precio se pueden validar antes de poner capital, la tasa de victoria no.

Supuesto	Base (rango)	De dónde sale	Cómo validarlo
Precio del proveedor frente a la referencia FOB del modelo	1.25 veces (1.0–1.8)	Estimado; Zywie no ha dado precios	Lista de precios de fábrica de Bueno
Participación en compras descentralizadas	22% (10–32%)	Tasas de victoria 2020–2024	Primeras 20 cotizaciones
Probabilidad de ganar un renglón centralizado	30% (15–45%)	LPU 01-2026 y compras del MINSA	Primer acto centralizado
Costos fijos	B/.4,696 al mes con cargas e ITBMS (2,655–8,400)	Cotizaciones públicas y supuestos	Cotizar regente, 3PL, contador y coordinador

Supuesto	Base (rango)	De dónde sale	Cómo validarlo
Días de cobro	150 (105–240)	Pliegos (90 días desde la cuenta) y prensa	Primeros cobros
Mes de registros	6 (5–9)	Plan de los socios panameños	Expedientes completos de Bueno
Primer contrato centralizado	Mes 15 (12–27)	Vigencia de la LPU 01-2026	Publicación de la próxima LPU
Colateral de fianzas	50% de la fianza (25–100%)	Requisitos publicados de Internacional de Seguros y ASSA: colateral líquido o bancario y codeudores para empresas sin historial	Cotizar con Mapfre, Internacional, ASSA e Interamericana de Fianzas, que emiten 76% de las fianzas
Demanda centralizada del MINSA	Compra conjunta 2023 como referencia	Datos incompletos	Pliego de la compra conjunta 2026
Vida útil y lote mínimo	Sin datos	—	Bueno

Verificación del 8 de octubre contra datos de aduana india (ver 07 Auditoría y confianza): las referencias de paracetamol, albendazol, mebendazol y nistatina coinciden con precios reales de exportación; las de las dos cremas (mometasona e hidrocortisona) parecen bajas. Con las cremas al precio de aduana, el VPN del caso base baja de −B/.56 mil a −B/.77 mil y la TIR de 6.8% a 3.3%; por eso la lista de precios de la fábrica decide qué entra en la primera ola.

Preguntas abiertas:

- ☐ ¿Qué entidad firma y factura: Bueno o Zywie, y con qué margen?
- ☐ ¿Aceptan Patel y Bueno pagar los registros y dar 150–180 días de crédito?
- ☐ ¿Quién del lado panameño opera a diario y con qué dedicación?
- ☐ ¿Cuánto cobra el IEA por el análisis de control previo de cada producto?
- ☐ ¿Cuánto cotiza otro bufete independiente por el mismo alcance?
- ☐ ¿Qué opina por escrito un abogado independiente sobre el parentesco con el ministro?
- ☐ ¿Cuándo publicará la CSS su próxima LPU y cuándo el MINSA la compra conjunta del DE 16?
- ☐ ¿Tienen los productos de Bueno aprobación en algún país de referencia?

El modelo financiero adjunto permite cambiar cualquiera de estos supuestos y ver el resultado al instante; deja fuera las ventas al sector privado y los productos que exigen bioequivalencia.

Fuentes

Normas

- Ley 419 de 2024 · Ley 462 de 2025 (reforma de la CSS; modifica la Ley 419) · Decreto Ejecutivo 27 de 2024 · Resolución 985 de 2025 · Resolución 181 de 2025
- Decreto Ejecutivo 2 de 2025, reconocimiento de autoridades de referencia · Decreto Ejecutivo 12 de 2025, que lo modifica · lista de autoridades de referencia de la OMS

- Ley 316 de 2022 y circular ANTAI-DS-001-2026: declaración jurada de intereses de accionistas de empresas adjudicatarias · requisitos de la certificación de la ANTAI
- DGI: Informe 930 de precios de transferencia · Tasa única · DGI: exención de ITBMS de los medicamentos
- Guía del MINSA para registro sanitario (2012, costos del análisis)
- PwC: cargas sociales en Panamá · PwC: aviso de operación e ITBMS · Ley 8 de 2010 · TVN: cuota patronal escalonada de la Ley 462

Mercado y pagos

- La Prensa: presupuesto 2027 de la CSS · Decisiones Panamá: B/.230.3 millones y 7.2% más unidades en 2027 · MINSA pide B/.8.5 millones para cerrar 2025 · Panamá América: CSS ahorra B/.37.4 millones
- Panamá América: gestiones de cobro en la Contraloría de 188.5 a 5.4 días · Contraloría: 3.8 días en septiembre de 2026 · La Prensa: CSS debía US$48 millones a proveedores en 2023
- Canal privado: Comtrade, importaciones de medicamentos 2024 · La Estrella: concentración de importadores · MINSA: programa de medicamentos accesibles y precios mínimos en farmacias · DNFD: lotes subestándar 2025–2026
- La Prensa: caso Bio Materiales
- Panamá América: el MINSA niega favorecimiento a Bio Materiales

Costos y logística

- TNMSC, licitación e-018 de 2024 (precios de referencia en India) · Contrato de precios de hospitales de Delhi, 2022 · Lista de precios de Jan Aushadhi (espejo)
- Fletes CMA CGM del subcontinente indio a Manzanillo, marzo de 2026 · junio de 2026 · Maersk: THC en Panamá desde octubre de 2026 · Tarifas de destino de Crowley en Panamá · Ley 20 de 1994: honorarios mínimos de corredores de aduana
- Fianzas: Superintendencia de Seguros, primas por ramo a diciembre de 2025 · Internacional de Seguros: requisitos para fianzas de persona jurídica · ASSA: evaluación de fianzas de cumplimiento
- DNFD: establecimientos con licencia al 28 de septiembre de 2026
- Documentos del proyecto: propuesta y tabla de honorarios de SignatureLex, lista de productos de Zywie, catálogo de Modi, Decreto Ejecutivo 16 de 2026 y cuestionario de BP Logistics.

Debida diligencia: enlaces en la tabla de esa sección.

04 · Logística y operación

Preparado el 7 de octubre de 2026 y revisado el 8 de octubre de 2026 tras una auditoría independiente (ver 07 Auditoría y confianza) para los socios panameños del proyecto. Uso interno: no se comparte con Rutul Patel ni con terceros. Las cifras salen del modelo financiero adjunto (Modelo_financiero_socios.xlsx) y de las fuentes citadas al final de cada documento; toda cifra sin cotización firme está marcada como estimación o supuesto.

Operación

La operación cabe en un 3PL licenciado; el cuello de botella es la vida útil: los pliegos exigen 18 meses al entregar, así que un producto de 24 meses solo puede pasar 2.75 meses en bodega.

Flujo: orden a Bueno → producción y liberación → embarque → tránsito y aduana → cuarentena y liberación por el regente en el 3PL → oferta → orden de compra → entrega en el almacén de la CSS o del MINSA → recibido conforme → cuenta → cobro. Fuera de las compras por desabastecimiento crítico declarado (DE 27, arts. 824–829), que este plan no usaría, no se puede importar sin registro sanitario; por eso la primera venta llega un ciclo de reposición después del registro.

Vida útil aprobada	Máximo en bodega para cumplir 18 meses	Política de reposición
24 meses	2.75 meses	Mensual, por carga consolidada; inventario de 1.5 meses o menos
30 meses	8.75 meses	Bimestral
36 meses	14.75 meses	Trimestral, en contenedor de 20 pies

Cálculo: vida útil − 18 meses exigidos − 1 mes de liberación en fábrica − 2 meses de tránsito y aduana − 0.25 meses de pedido a entrega. La vida útil aprobada de cada producto todavía no se conoce: hay que pedírsela a Bueno junto con el lote mínimo de fabricación.

Volumen físico de los 11 productos en madurez (caso base): unos 74 m³ y 38 tarimas al año. El jarabe de paracetamol es 48% del volumen y 18% de las ventas, así que el flete pesa más en líquidos que en tabletas. El lote económico es de unos 19 m³ por embarque (4 al año), justo un contenedor de 20 pies, que sale a unos US$251 por m³ contra US$302 en carga consolidada.

Inventario del caso base: tres meses de cobertura para compras menores (las entregas se piden en días) y dos meses en contratos de precio único (la LPU exige al menos uno), con reposición mensual en carga consolidada. Eso supone 30 meses o más de vida útil: con 24 meses la cobertura tendría que bajar a 1.5 meses, y el embarque trimestral en contenedor solo cabe con 36 meses. Despacho por fecha de vencimiento. El pliego de la LPU exige que el empaque secundario lleve impreso el número de la licitación y no acepta reetiquetado ni sobreetiquetado; el del MINSA pide «Propiedad del MINSA/Panamá». Cada canal necesita su corrida de empaque en fábrica y el lote mínimo puede dejar inventario varado.

3PL o bodega propia, sin contar el regente que ambas necesitan: con 5 tarimas, un 3PL cuesta unos B/.680 al mes contra B/.4,030 más B/.37 mil de inversión en bodega propia; con 15 tarimas, B/.960 contra B/.5,920 más B/.54 mil. Los operadores que ya alojan más agencias con licencia de la DNFD

son J. Cain (24), Panalog/Farmazona (22), DHL (16), Osala (15), Grupo TLA (11) y BP Logistics (8). En la fase 0 basta una cotización indicativa del 3PL; la firme hace falta en la fase 1.

Roles mínimos: regente (al menos 4 horas diarias), coordinador de licitaciones que vigile PanamaCompra a diario y arme cotizaciones, logística, cobros (cuentas y gestión de cobro) y farmacovigilancia.

Cuánto tiempo puede estar el producto en bodega

Los pliegos exigen 18 meses de vida útil al entregar. Entre la liberación en fábrica (1 mes), el tránsito y la aduana (2 meses) y el despacho, el tiempo máximo en bodega depende de la vida útil aprobada de cada producto: con 24 meses, unos 2.75 meses, lo que obliga a reponer cada mes con inventario de mes y medio; con 30 meses, unos 8.75; con 36, unos 14.75, que permite un contenedor trimestral. Por eso la vida útil aprobada y el lote mínimo están en la hoja de datos: definen el tamaño del embarque y el capital en inventario. Despacho siempre por fecha de vencimiento.

Cotizar el 3PL: con quién y cómo

Cómo funciona un 3PL farmacéutico, para saber qué se contrata: su bodega tiene licencia de la DNFD y se declara como el depósito de nuestra agencia; recibe el contenedor (con su corredor de aduana o el nuestro), lo pone en cuarentena hasta que el regente libera, almacena por lote y vencimiento, prepara los despachos por cajas y entrega en los almacenes de la CSS o del MINSA con nuestros documentos; cobra al mes por posición de tarima, por recepción y despacho, y aparte el etiquetado u otros servicios. Lo que no hace: la licencia, el regente, los registros, las ofertas y la factura al Estado siguen siendo de la S.A. El flujo de una venta es: orden de compra de la entidad a la S.A., instrucción de la S.A. al 3PL, entrega del 3PL con acta de recibido, factura de la S.A., cuenta en la entidad, cobro.

Las dos cotizaciones anteriores no llegaron porque el formulario fue con estimaciones y sin fichas; para un 3PL eso es un cliente que todavía no existe. La próxima ronda va con la hoja de datos llena por la fábrica y una solicitud de una página.

Operador	Dónde	Por qué
J. Cain & Cía	Zona Libre de Colón y Panamá Pacífico	Aloja 24 agencias con licencia de la DNFD; temperatura controlada, etiquetado, cotiza por marca según volumen
Panalog / Farmazona	Panamá	Aloja 22 agencias con licencia
DHL Supply Chain	Panamá	Aloja 16 agencias; estándar internacional
Osala Logistics	Tocumen (régimen de depósito logístico)	Aloja 15 agencias; distribución a hospitales y farmacias
Grupo TLA	Panamá	Aloja 11 agencias
BP Logistics (Grupo Hilasal, El Salvador)	Panamá Pacífico	Aloja 8 agencias; se presenta como operador logístico autorizado por el MINSA, con bodegas de 15–25 °C y de 2–8 °C; duplicó su área de temperatura controlada en 2025; es a quien ya se le mandó el cuestionario

Operador	Dónde	Por qué
Interworld Freight	Panamá (con opción de depósito aduanero y Zona Libre de Colón)	Bodega farmacéutica con zonas de 2–8 °C y 15–25 °C; menos conocido, vale una cotización
DSV	Colón	3,500 posiciones, sistema de calidad para salud, etiquetado

La solicitud de cotización lleva: la hoja de datos de fábrica; volúmenes (5 tarimas iniciales en carga consolidada, 3–5 tarimas al mes con picos de 10, 11 productos, 15–25 °C, control por lote y vencimiento, 2–4 despachos al mes a almacenes de la CSS y del MINSA); servicios (depósito licenciado, recepción, picking por cajas, despacho; sin reetiquetado para la LPU); y las preguntas: tarifa por posición de tarima al mes, recepción y despacho por tarima o caja, mínimo mensual, costo de alta, si ofrecen regente o licencia compartida, y tiempo de respuesta. Pedir a tres a la vez y decir que se pide a tres.

Nota de la auditoría del 8 de octubre: los 3PL no publican tarifas y la ley no dice en una sola línea si el regente del operador cubre al cliente; por eso el correo pregunta por regente o licencia compartida, y conviene una consulta escrita a la DNFD en paralelo. BP Logistics pertenece al Grupo Hilasal (El Salvador) y se presenta como operador autorizado por el MINSA; Interworld Freight también ofrece bodega farmacéutica con cadena de frío.

La hoja de datos de fábrica y el cuestionario del 3PL

Los operadores logísticos cotizan por posición de tarima, por manejo y por servicios; la naviera y el consolidador por metro cúbico y peso; la aseguradora por valor CIF. Ninguno cotiza sobre estimaciones. El cuestionario que mandó el 3PL (3PL_questionnaire_blank_EN.xlsx, versión en inglés y en blanco) pide pesos, dimensiones, volumen, valor por embarque, sensibilidad, control por lote, fichas técnicas y fotos: casi todo depende de la fábrica. Por eso la hoja Factory_data_for_3PL_quote.xlsx pide, por producto: unidades por empaque, empaques por caja máster, dimensiones y peso de la caja, cajas por tarima, condiciones de almacenamiento, vida útil aprobada y mínima garantizada al embarcar, código arancelario, planta, tamaño de lote, lote mínimo, tiempo de entrega, precio FOB, y si hay CPP, hoja de seguridad y fotos; y, por embarque: incoterm, puerto, tipo de tarima, valor, documentos que viajan con la carga y si pueden imprimir el número de licitación en el empaque. Con esa hoja llena se cotiza a tres operadores a la vez (correos listos más abajo).

Estimación de costos logísticos mientras no haya cotización firme

Ningún operador logístico de Panamá publica tarifas. La tabla separa lo que es tarifa publicada (defendible con un enlace), lo que es referencia pública indirecta y lo que es un supuesto presupuestario nuestro. Las cifras se reemplazan por las cotizaciones en cuanto lleguen.

Concepto	Estimación	Naturaleza de la cifra	Base
Almacenamiento y manejo en un 3PL licenciado: 5–10 tarimas, 15–25 °C, control por lote y vencimiento, 2–4 despachos al mes	B/.300–1,200 al mes; el modelo usa B/.600 (cuota mínima)	**Supuesto presupuestario**	Construido con el alquiler de bodega en Panamá (CBRE, 2H2022: clase A US$7.05 y clase B US$5.05 por m² al mes), la densidad de un rack de tarimas y la estructura tarifaria que usan los 3PL (recepción + posición de tarima al mes + picking por caja, con mínimo mensual); ningún 3PL de Panamá publica tarifas
Flete marítimo en contenedor de 20 pies India–Manzanillo	US$3,750 de flete (tarifa FAK de CMA CGM vigente desde el 10 de junio de 2026; US$2,600 en febrero, +44%), sin THC ni recargos	**Tarifa publicada** (prensa especializada que reproduce el aviso de la naviera)	Container News, junio de 2026 · febrero de 2026; la tarifa de octubre de 2026 puede ser distinta
Cargo de manejo en terminal (THC/DHC) en Manzanillo	US$275 por contenedor seco (US$295 refrigerado) desde el 15 de octubre de 2026	**Tarifa publicada**	Maersk, aviso del 16 de septiembre de 2026
Carga consolidada (LCL), unos 9 m³ por embarque al inicio	US$200 por m³ de flete más unos US$100 de desconsolidación y destino (el modelo usa US$300 por m³ puesto en bodega)	**Referencia indirecta**	Desconsolidación US$86.5 por m³ en el tarifario de destino de Crowley Panamá; el flete por m³ es un supuesto derivado de la tarifa FAK por contenedor
Corredor de aduana	B/.50 + 0.15% del valor CIF + B/.2 por línea; unos B/.200–400 por embarque de 11 productos	**Honorario mínimo legal** (Ley 20 de 1994); el honorario real se cotiza	Texto de la ley; ningún corredor publica tarifas
Autorización de importación de la DNFD por embarque	Sin tasa para no controlados; hasta 3 días hábiles	**Norma**	DE 27 de 2024, art. 364
Seguro de carga	0.3–0.5% del valor CIF; el modelo usa B/.100 al mes	**Supuesto**	Práctica de mercado; cotizar
Entregas a los almacenes de la CSS y del MINSA	4% de las ventas en el modelo	**Supuesto**	Varios 3PL lo incluyen con flota propia

Concepto	Estimación	Naturaleza de la cifra	Base
Primer embarque de 5 tarimas puesto en bodega, sin contar la mercancía	Unos US$2,700–3,500: flete y destino 1,800–2,700, corredor y acarreo 300–500, seguro según valor	**Estimación compuesta**	Suma de las líneas anteriores

Comparación con una bodega propia, sin contar el regente que ambas necesitan: con 5 tarimas, un 3PL cuesta unos B/.680 al mes contra B/.4,030 más B/.37 mil de inversión en bodega propia; con 15 tarimas, B/.960 contra B/.5,920 más B/.54 mil. Es una estimación propia (alquiler CBRE, aire acondicionado, personal, equipo); a este volumen la bodega propia no tiene sentido con ningún supuesto razonable.

Qué se le puede decir a Rutul y cómo defenderlo: las cifras de flete y de THC son avisos públicos de las navieras, con fecha; el almacenamiento es nuestro presupuesto de trabajo mientras los 3PL no coticen, y así hay que presentarlo. Si pregunta de dónde salen los números, la respuesta es exactamente esa: «freight and terminal charges are published carrier notices (CMA CGM June 2026, Maersk October 2026); the storage range is our budget assumption, built from Panama warehouse rent benchmarks and the way 3PLs price (receiving, pallet position, picking); it is not a quote, which is why we need the factory data».

Correos de cotización listos para enviar

Se mandan desde un correo de la empresa en formación (o de Francisco), con la hoja de datos de fábrica llena adjunta cuando corresponda. Pedir a tres a la vez y decirlo.

Al 3PL (tres operadores a la vez)

Asunto: Solicitud de cotización – almacenamiento y distribución de medicamentos (agencia en constitución)

Estimados:

Somos una agencia distribuidora de medicamentos en constitución, que importará 11 genéricos (tabletas, suspensiones, cremas e inyectables en polvo) para suministrar a la CSS y al MINSA por licitación. Necesitamos un depósito con licencia de Farmacia y Drogas que pueda declararse como nuestro depósito.

Volúmenes: primer ingreso de 5 tarimas (unos 9 m³, carga consolidada); después 3 a 5 tarimas al mes con picos de 10; almacenamiento a 15–25 °C; control por lote y vencimiento (FEFO); 2 a 4 despachos al mes, por cajas completas, a almacenes de la CSS y del MINSA en la ciudad de Panamá. Adjuntamos la ficha logística por producto (dimensiones, pesos, unidades por caja, condiciones).

Agradecemos cotizar: tarifa por posición de tarima al mes; recepción y despacho por tarima y por caja; mínimo mensual; costo de alta; corredor de aduana y acarreo desde el puerto, si lo ofrecen; etiquetado, si lo ofrecen; y si cuentan con regente o licencia compartida para agencias nuevas.

Fecha estimada de inicio: al obtener los registros sanitarios.

Quedamos atentos y disponibles para una visita.

A la aseguradora de fianzas (Mapfre, Internacional, ASSA, Interamericana de Fianzas)

Asunto: Consulta de requisitos y tarifas – fianzas de propuesta y cumplimiento para licitaciones de medicamentos

Estimados:

Somos una sociedad en constitución que participará en licitaciones de medicamentos de la CSS (fianza de propuesta de 10% por 180 días hábiles y de cumplimiento de 30% por 18 meses) y en subastas del MINSA (cumplimiento de 20%). Montos iniciales estimados entre B/.20,000 y B/.150,000 por fianza.

Agradecemos indicarnos: requisitos para una empresa nueva (estados financieros, codeudores, contragarantías), porcentaje de colateral líquido o bancario que exigirían, tasa anual de prima por tipo de fianza, costo mínimo por fianza y tiempo de emisión una vez aprobada la línea.

Al Instituto Especializado de Análisis (Universidad de Panamá)

Asunto: Cotización de análisis de control previo para registro sanitario – 11 productos

Estimados:

Para el registro sanitario por ruta ordinaria de 11 medicamentos de síntesis química fabricados en India, agradecemos cotizar el análisis de control previo por producto y forma farmacéutica: paracetamol 500 mg tableta y jarabe 120 mg/5 ml; amoxicilina con ácido clavulánico 500/125 mg tableta y 400/57 mg/5 ml polvo para suspensión; ceftriaxona 1 g y cefotaxima 1 g polvo para inyección; albendazol suspensión; mebendazol 100 mg tableta; nistatina suspensión; hidrocortisona 1% crema; mometasona 0.1% crema.

Agradecemos indicar también qué patrones de referencia y cantidad de muestra debe aportar el solicitante, y el tiempo estimado de análisis.

Fuentes

Costos y logística

- TNMSC, licitación e-018 de 2024 (precios de referencia en India) · Contrato de precios de hospitales de Delhi, 2022 · Lista de precios de Jan Aushadhi (espejo)
- Fletes CMA CGM del subcontinente indio a Manzanillo, marzo de 2026 · junio de 2026 · Maersk: THC en Panamá desde octubre de 2026 · Tarifas de destino de Crowley en Panamá · Ley 20 de 1994: honorarios mínimos de corredores de aduana
- Fianzas: Superintendencia de Seguros, primas por ramo a diciembre de 2025 · Internacional de Seguros: requisitos para fianzas de persona jurídica · ASSA: evaluación de fianzas de

cumplimiento

- DNFD: establecimientos con licencia al 28 de septiembre de 2026
- Documentos del proyecto: propuesta y tabla de honorarios de SignatureLex, lista de productos de Zywie, catálogo de Modi, Decreto Ejecutivo 16 de 2026 y cuestionario de BP Logistics.

Debida diligencia: enlaces en la tabla de esa sección.

Compras públicas

- LPU 01-2026 de la CSS: cuadro de propuestas · pliego (fianzas, pago, compra mínima, carta del fabricante y empaque: cláusulas 8, 11, 13, 18 y 24 y contrato modelo)
- LPU 11-2026 de la CSS: cuadro de propuestas
- Pliego de subasta en reversa del MINSA 2026 · resultado del jarabe de paracetamol · PanamaCompra: búsqueda de actos (33 subastas del MINSA de junio al 6 de octubre de 2026; sin acto de compra conjunta)
- Decreto Ejecutivo 16 de 2026, listado conjunto de desabastecimiento crítico · Pliego de la compra conjunta 2024: enlace de PanamaCompra caído al 7 de octubre de 2026
- ANTAI: reportes mensuales de contrataciones de la CSS, el MINSA y los patronatos
- Comunicados de la CSS: 3 de diciembre de 2025, LPU por B/.91.98 millones y 348 renglones · 6 de enero de 2026, ahorro de B/.37.4 millones · 26 de marzo de 2026, 282 renglones adjudicados por B/.77.9 millones · PanamaCompra, búsqueda pública de procesos (estado «Adjudicado» de la LPU 01-2026 el 15 de mayo de 2026 y de la LPU 11-2026 el 31 de agosto de 2026; 33 subastas en reversa del MINSA en 2026)

05 · Estructura del trato, socios y hoja de ruta

Preparado el 7 de octubre de 2026 y revisado el 8 de octubre de 2026 tras una auditoría independiente (ver 07 Auditoría y confianza) para los socios panameños del proyecto. Uso interno: no se comparte con Rutul Patel ni con terceros. Las cifras salen del modelo financiero adjunto (Modelo_financiero_socios.xlsx) y de las fuentes citadas al final de cada documento; toda cifra sin cotización firme está marcada como estimación o supuesto.

Estructura del trato con Patel

Con 50/50 en acciones y en capital y un margen de 15% para Zywie, Patel se lleva 69% del valor creado en 5 años (B/.81 mil contra B/.36 mil del lado panameño) aunque ponga la mitad del capital; y eso sin contar el margen de fábrica de Bueno, si Patel participa en ella (no verificado).

Para Patel, la S.A. es un canal de venta: Zywie gana con cada embarque, se gane o no dinero en Panamá. Por eso lo justo es que el lado que cobra en cada embarque cargue más del riesgo de capital, o que renuncie al margen intermedio. Bueno cerró el año fiscal 2025 con pérdida neta y deuda garantizada del orden de sus ventas, así que su capacidad de pagar registros y dar 180 días de crédito debe probarse con sus estados auditados antes de contar con ella.

Estructura	Quién pone el efectivo	Capital por socio, caso base	Parte del valor para Patel	Lectura
Propuesta: 50/50 en acciones y capital, Zywie con 15% de margen	50% Patel, 50% lado panameño	B/.43.4 mil	69%	Patel cobra dos veces
Libro abierto: Zywie con 5%, Bueno paga registros y da 180 días, más productos del sistema nervioso	50% / 50%	B/.29.3 mil	54%	Positivo en el caso base, negativo en la simulación; puede exceder el tope prudente de un socio
Lo anterior con Patel aportando 70% del efectivo por 50% de las acciones	70% / 30%	B/.17.9 mil (simulado, si el trato sigue: B/.26 mil en promedio, B/.37 mil en el p90)	43%	Reparto razonable; aun así puede exceder ese tope
S.A. 100% panameña con contrato de distribución exclusiva	100% lado panameño	B/.86 mil	Solo su margen de proveedor	Demasiado capital para tres socios
Registros propios y venta por un distribuidor establecido	100% lado panameño	B/.25 mil	Solo su margen de proveedor	Poco capital, pero 70% de probabilidad de perder

El capital por socio en esta tabla es el del caso base, con un tercio del lado panameño cada uno. En la simulación, con demoras y fallas y si el trato sigue, el promedio es unos B/.59 mil en la propuesta y B/.43 mil con Bueno financiando (ver la sección Capital por socio).

Condiciones mínimas de la hoja de términos:

1. Precio de fábrica de Bueno a libro abierto, comisión fija de Zywie de 5% o menos, derecho de auditoría y estudio de precios de transferencia.
2. Crédito de 150–180 días desde el embarque, sin anticipo; Bueno repone producto vencido o con falla de calidad y responde por las multas y la ejecución de fianzas que cause.
3. Registros sanitarios a nombre de la S.A.; si Bueno es titular, exclusividad de 5 años con compensación por terminación y cartas de compromiso solidario firmadas por Bueno.
4. Capital en tramos atados a compuertas, aportes proporcionales a las acciones, dilución de quien no aporte y vesting para los socios que operen.
5. Gasto mayor de B/.5,000 con firma de un socio de cada lado; honorarios de partes relacionadas (SignatureLex incluido) aprobados por los demás socios.
6. Cláusula anticorrupción, registro de reuniones con funcionarios y prohibición de pagos a terceros sin contrato.
7. Salida: si el suministro se rompe, compra de la participación a valor en libros y licencia de uso de los registros mientras se reemplaza al fabricante.

Capital por socio

El tope de cada socio debería ser 15% de sus ahorros líquidos, en tramos; con el trato propuesto, a un socio con un tercio del lado panameño le pedirían en promedio B/.59,000 y perdería dinero en 78% de los escenarios.

Estructura	Capital promedio por socio (un tercio del lado panameño) si el trato sigue	Capital en el percentil 90	Resultado neto promedio a 5 años	Probabilidad de perder	Probabilidad de perder más que la fase 0
Propuesta de Patel	B/.58,700	B/.81,600	−B/.15,800	78%	77%
Por etapas, reestructurada, con productos del sistema nervioso	B/.56,000	B/.76,400	+B/.4,900	52%	38%
Bueno paga registros y da 180 días, con productos del sistema nervioso	B/.43,100	B/.60,600	+B/.12,300	42%	29%
Lo anterior, sin coordinador pagado (un socio opera)	B/.34,600	B/.51,400	+B/.23,000	31%	18%
Bueno financiando, con Patel aportando 70% del efectivo	B/.26,300	B/.36,800	+B/.27,000	30%	17%
Registros propios y distribuidor establecido (un tercio por socio)	B/.27,600	B/.32,500	−B/.2,400	70%	49%

El criterio de Kelly, que calcula cuánto invertir para hacer crecer el patrimonio a largo plazo, no da un monto estable. Frente a un depósito de 4% anual da cero en las estructuras sin Bueno financiando. Con Bueno financiando da unos B/.29 mil, el límite de no quebrar en el peor escenario simulado y no un óptimo; baja a unos B/.17 mil con el tope de precio de 1.1 veces y a cero con la tasa de victoria de los entrantes o con colateral de 100%. Frente a una alternativa de 15% anual da cero, salvo si Patel pone 70% del efectivo (unos B/.26 mil). Por eso el tope de 15% de los ahorros es una decisión de prudencia, no un resultado del modelo.

- Liquidez: el capital queda atado unos 5 años; los primeros dividendos llegan al cierre del año 3, pequeños, y el grueso al cierre del año 4; no hay mercado para vender la participación.
- Riesgo fuera del capital: las aseguradoras piden codeudores solidarios para las fianzas; con una LPU la fianza de cumplimiento es 30% del contrato. El pacto de accionistas debe repartir esa garantía en proporción a las acciones, con contragarantías entre socios.
- Tramos: fase 0, unos B/.900 por socio panameño; tramo 1 (empresa y registros) solo tras la compuerta 0; tramo 2 (inventario y operación) solo tras la compuerta 1; nada para la segunda ola sin la compuerta 2 (las tres se definen en 00 Resumen y plan).
- Con un tope de 15% queda espacio para otras inversiones sin comprometer más de 40% de los ahorros en negocios propios.

Roles de los socios

Socio	Aporta	Rol	Firma
Jaime	Capital dentro de su tope y la dirección financiera	Modelo, cotizaciones, relación comercial con Rutul, cuentas	Firmante de la cuenta bancaria; pacto de accionistas
Juan Luis	Capital dentro de su tope	Por definir: quién vigila PanamaCompra a diario y arma las ofertas; el coordinador sin sueldo es la única palanca que vuelve positivo el VPN	Firmante alterno
Francisco	Gestión legal a través de su firma (los documentos los firma un abogado idóneo de la firma), valorada como aporte en especie; capital menor	Coordina con la firma la constitución, las licencias, los contratos, el KYC y los precios de transferencia	Pacto de accionistas; representante legal si los otros dos lo aprueban
Patel (Zywie)	Capital, suministro, documentos del fabricante	Suministro y calidad; sin funciones en Panamá	Pacto, contrato de distribución

Dos reglas que protegen a los tres: los honorarios de SignatureLex a la S.A. los aprueban los otros dos socios con una segunda cotización en mano, y los contactos de cualquiera en el Gobierno no entran en el plan. El negocio gana por precio y cumplimiento; la Ley 316 obliga a los accionistas de toda adjudicataria a declarar sus intereses ante la ANTAI, así que todo vínculo será público.

Antes de constituir (fase 0, unos B/.2,700 entre los tres)

- ☐ Acuerdo de confidencialidad mutuo con Zywie y Bueno antes de intercambiar precios y expedientes (una página; Francisco).
- ☐ Recibir de Rutul la hoja de datos de fábrica y el paquete estándar; correr los precios en el modelo (compuerta 0: hasta 1.1 veces la referencia de la hoja SKUs).
- ☐ Cotizar con la hoja de datos: tres 3PL (lista abajo), dos aseguradoras de fianzas, regente, contador, IEA.
- ☐ Segunda opinión legal de un bufete independiente sobre alcance y precio de SignatureLex, y opinión escrita sobre el parentesco con el ministro.
- ☐ Auditoría documental o virtual de la planta de Sanand por un auditor independiente.
- ☐ Decidir quién opera a diario.
- ☐ Propuesta de términos de una página a Rutul (las siete condiciones del plan de negocio), después de los precios y la posición sobre registros.

Constituir y licenciar (fase 1, solo tras la compuerta 0)

1. Pacto de accionistas, antes de la S.A.: aportes por tramos atados a compuertas, dilución de quien no aporte, vesting de quien opere, firma conjunta para gastos mayores de B/.5,000, aprobación de honorarios de partes relacionadas, salida si se rompe el suministro.
2. S.A. panameña: pacto social, tres directores, agente residente, RUC, aviso de operación, registro municipal.
3. Cuenta bancaria con firmas conjuntas (dos de tres). El banco pedirá pacto social, beneficiarios finales con pasaporte y origen de fondos (Patel incluido), aviso de operación y referencias; con accionista extranjero e importación de medicamentos la revisión es más larga, así que se empieza apenas exista la S.A.
4. Contrato de distribución exclusiva con Bueno (no con Zywie), acuerdo técnico de calidad y poder apostillado para registrar a nombre de la S.A.
5. Licencia de operación de la DNFD: contrato del regente (4 horas diarias declaradas), contrato con el 3PL como depósito, certificado de buenas prácticas de almacenamiento, procedimientos escritos.
6. Registros sanitarios de los 11 productos: expediente por producto al IEA y a la DNFD.
7. Registro Nacional de Oferentes del MINSA, PanamaCompra y proveedor de la CSS; estados financieros certificados por CPA.
8. Línea de fianzas con una aseguradora (estados financieros, codeudores, colateral) o fianza en efectivo para los primeros contratos del MINSA.
9. Seguro de carga y responsabilidad civil de producto.
10. Contabilidad externa desde el primer mes y auditoría anual.

Contratos que hacen falta

Contrato	Entre	Cuándo	Quién lo redacta
Acuerdo de confidencialidad	S.A. en formación y Zywie/Bueno	Ahora	Francisco, modelo estándar
Pacto de accionistas	Los cuatro socios	Antes de constituir	Abogado independiente, revisado por Francisco
Pacto social de la S.A.	Socios	Fase 1	Notaría y abogado
Distribución exclusiva y acuerdo técnico de calidad	S.A. y Bueno	Antes de registrar	Francisco con revisión del regente
Carta de compromiso solidario del fabricante	Bueno, a favor de la CSS	Al adjudicar	Modelo del pliego
Servicios logísticos y acuerdo de calidad del depósito	S.A. y 3PL	Antes de la licencia	3PL, revisado por Francisco
Contrato laboral del regente	S.A. y regente	Antes de la licencia	Francisco
Convenio de indemnización y codeudores	S.A., socios y aseguradora	Al ofertar en la LPU	Aseguradora
Contratos u órdenes de compra del Estado	S.A. y CSS o MINSA	Al adjudicar	La entidad

Honorarios legales: cómo decidirlo entre los tres

La propuesta de SignatureLex cubre todo el arranque (constitución, cuenta bancaria, licencia, 3PL, cumplimiento, registros de proveedor del Estado) y los registros sanitarios; está completa y es el único presupuesto legal escrito que tenemos. La pregunta no es la calidad del trabajo sino cómo se paga, porque la firma del socio le cobraría a la empresa del socio y porque la diferencia frente a tarifas de mercado sube el capital del caso base en unos B/.39 mil (ver 03).

Opción	Cómo funciona	A favor	En contra
A. SignatureLex con las tarifas propuestas, pagadas en efectivo	B/.24,750 de arranque más B/.3,425 por registro	Un solo responsable; Francisco coordina desde adentro	Es la opción más cara en capital; el conflicto de interés exige que los otros dos socios aprueben cada factura
B. SignatureLex a tarifas de mercado, y la diferencia como aporte en especie de Francisco	La S.A. paga unos B/.10,850 más B/.2,120 por registro; lo que la firma cobre por encima se reconoce como capital aportado por Francisco, con un tope pactado	Mantiene a Francisco dentro, alinea incentivos (cobra en acciones lo que la empresa no puede pagar en efectivo) y baja el capital que ponen los tres	Hay que valorar el aporte en especie con una segunda cotización y la firma tiene que aceptar cobrar menos ahora

Opción	Cómo funciona	A favor	En contra
C. Bufete independiente para la S.A. y el pacto; Francisco coordina y revisa	Se contrata al que gane la segunda cotización; Francisco aporta tiempo y seguimiento	Elimina el conflicto de interés en el pacto de accionistas, que es donde más importa	Pierde el conocimiento que ya tiene la firma del caso; Francisco aporta menos en especie

Recomendación: pedir la segunda cotización con el mismo alcance (está en la fase 0), y con ella decidir entre B y C. En cualquier opción, el pacto de accionistas lo redacta o revisa un abogado que no sea socio, y los honorarios de partes relacionadas los aprueban los demás socios: son las reglas del plan, no una desconfianza hacia nadie.

Herramientas y orden

- Carpeta compartida en Google Drive con esta estructura: 00 Socios (pacto, actas), 01 Empresa (S.A., RUC, aviso, banco), 02 Proveedor (acuerdo de confidencialidad, paquete regulatorio por producto, precios, packing lists, informes de calidad), 03 Registros DNFD (por producto), 04 Licencia y 3PL, 05 Licitaciones (pliegos, ofertas, cuadros), 06 Fianzas y seguros, 07 Finanzas (modelo, estados), 08 Rutul (capturas del grupo y acuerdos confirmados por escrito). Acceso: los tres socios; Rutul solo a lo que se le comparta.
- Los documentos de trabajo son archivos Markdown y Excel (este paquete) en la carpeta compartida; se actualizan y se vuelven a entregar cuando cambian, con fecha en el encabezado.
- Repositorio privado en GitHub solo para el código del modelo; los socios no lo necesitan.
- La tabla de seguimiento del guion es el registro de todo lo pedido a Rutul y lo recibido.
- Reunión corta de los tres socios con tres puntos fijos: qué mandó Rutul, qué se cotizó, qué se decide.

Fuentes

Normas

- Ley 419 de 2024 · Ley 462 de 2025 (reforma de la CSS; modifica la Ley 419) · Decreto Ejecutivo 27 de 2024 · Resolución 985 de 2025 · Resolución 181 de 2025
- Decreto Ejecutivo 2 de 2025, reconocimiento de autoridades de referencia · Decreto Ejecutivo 12 de 2025, que lo modifica · lista de autoridades de referencia de la OMS
- Ley 316 de 2022 y circular ANTAI-DS-001-2026: declaración jurada de intereses de accionistas de empresas adjudicatarias · requisitos de la certificación de la ANTAI
- DGI: Informe 930 de precios de transferencia · Tasa única · DGI: exención de ITBMS de los medicamentos
- Guía del MINSA para registro sanitario (2012, costos del análisis)
- PwC: cargas sociales en Panamá · PwC: aviso de operación e ITBMS · Ley 8 de 2010 · TVN: cuota patronal escalonada de la Ley 462

06 · Conversación con Rutul: guion por etapas

Preparado el 7 de octubre de 2026 para los socios panameños del proyecto. Uso interno: no se comparte con Rutul Patel ni con terceros. Las cifras salen del modelo financiero adjunto (Modelo_financiero_socios.xlsx) y de las fuentes citadas al final de cada documento; toda cifra sin cotización firme está marcada como estimación o supuesto.

Objetivo: conseguir de Rutul, en el grupo de WhatsApp y sin que lo sienta como un ataque, los documentos y las condiciones que deciden si el negocio vale la pena, y de paso medirlo como socio. Se pide como socios que necesitan saber antes de poner dinero, no como investigadores: nada de lo que ya sabemos por registros públicos se menciona; se pide el documento y se contrasta en privado. Un pedido por mensaje, en inglés y corto, esperando su respuesta antes del siguiente.

Qué queremos conseguir

Diez cosas, en este orden. Las cuatro primeras deciden si el negocio existe; las demás, en qué condiciones.

#	Pedido	Quién lo exige	Qué decide
1	Packing list y ficha técnica por producto: dimensiones y peso de la caja máster, unidades por caja, cajas por tarima, condiciones de almacenamiento, código arancelario, fotos	Los 3PL (BP Logistics y los demás), el transportista y la aseguradora de carga	Desbloquea las cotizaciones de bodega, flete y seguro
2	Confirmación de que Bueno fabrica en Sanand los 11 productos sin equivalencia terapéutica y emite CPP de cada uno	La DNFD (registro sanitario) y el pliego de la CSS (carta del fabricante)	Cuáles productos se registran; sin CPP no hay expediente
3	Lista de precios FOB por producto, lote mínimo y vida útil aprobada	El cálculo de oferta: 20% de margen mínimo en licitación de precio único y 35% en compras menores	Si el precio pasa la compuerta 0 (1.1 veces la referencia del modelo)
4	Quién paga los registros (unos B/.2,100 por producto, ruta ordinaria)	Nadie externo: es la negociación	B/.37 mil de capital; es la palanca más barata para Bueno y la más cara para nosotros
5	Certificado OMS-BPM (COPP) vigente y licencias de fabricación por bloque; CPP por producto y cuestionario de calificación de proveedor (alertas y retiros de tres años, con causa y corrección); sabemos de dos lotes de marzo de 2024 y no se cita hasta ver su respuesta	La DNFD revisa las listas de la CDSCO; el expediente lo pide	Riesgo de rechazo del registro y de falla de calidad

#	Pedido	Quién lo exige	Qué decide
6	Crédito de 150–180 días desde el embarque, sin anticipo	El ciclo de cobro del Estado (90 días desde la cuenta, unos 150 reales) y la fianza de 30%	Baja el capital de B/.255 mil a unos B/.215 mil
7	Quién factura (Bueno o Zywie) y el margen de Zywie como porcentaje fijo a libro abierto	La DGI (precios de transferencia, Informe 930) y la transparencia de las ofertas	Quién gana cuánto; con 15% de margen oculto, Patel se lleva 69% del valor
8	Accionistas de Bueno y de Zywie, últimos estados financieros auditados y la declaración anual que falta en su sitio	Francisco, para el pacto de accionistas (KYC)	Si Bueno puede financiar registros y crédito: cerró 2025 con pérdida y deuda del tamaño de sus ventas
9	Prueba de El Salvador (números de registro o distribuidor) y dos referencias de distribuidores en Latinoamérica	Nuestra debida diligencia; ayuda ante la DNFD	La experiencia declarada no aparece en ningún registro público
10	Empaque secundario impreso con el número de cada licitación en corridas pequeñas	El pliego de la CSS: no acepta reetiquetado	Si se puede ofertar en la LPU con lotes chicos

Lo que un fabricante exportador manda sin que se lo pidan dos veces

Rutul dice que Bueno vende en El Salvador y Colombia. Un exportador de medicamentos con esa experiencia tiene un paquete estándar listo para cualquier distribuidor nuevo, porque todas las agencias sanitarias piden lo mismo (el expediente en formato CTD de la OMS). Pedirlo no es desconfiar; es lo normal del negocio. Si no lo tiene a mano, eso también es información.

Documento	Para qué sirve	Quién lo emite
CPP (Certificate of Pharmaceutical Product, formato OMS) por producto, apostillado	Registro sanitario en Panamá	Autoridad india (CDSCO o FDCA de Gujarat)
Certificado OMS-BPM (COPP) de la planta y licencia de fabricación por bloque	Registro; carta del fabricante en la LPU	FDCA de Gujarat / CDSCO
Expediente técnico por producto (módulo 3 del CTD): fórmula, especificaciones, método analítico validado, estabilidad en zona IVb, certificados de análisis de tres lotes	El IEA analiza con esto; sin él no hay registro	Bueno (QA y asuntos regulatorios)
Artes de empaque, inserto en español y muestras	Registro y pliegos	Bueno
Certificado de libre venta en India y registros vigentes en otros países, si existen	Registro; referencia	Autoridades de cada país
Poder o carta de autorización al distribuidor (apostillado) y contrato de distribución exclusiva	Registro a nombre de la S.A.; licitaciones	Bueno
Carta de compromiso solidario del fabricante (modelo del pliego de la CSS)	Adjudicación de la LPU	Bueno

Documento	Para qué sirve	Quién lo emite
Acuerdo técnico de calidad: quejas, retiros, farmacovigilancia, reposición de producto	Licencia de la DNFD; buenas prácticas de distribución	Ambos
Lista de precios FOB, lote mínimo, vida útil, tiempo de entrega y condiciones de pago	Decidir qué registrar y dónde ofertar	Zywie o Bueno
Packing list y ficha logística por producto (lo que piden los 3PL)	Bodega, flete y seguro	Bueno (exportación)
MSDS y declaración de carga no peligrosa	Flete y 3PL	Bueno
Cuestionario de calificación de proveedor: alertas regulatorias, retiros y reclamos de los últimos tres años, con causa y corrección	Debida diligencia estándar de cualquier distribuidor	Bueno

Reglas del juego

La idea es simple: usted no pide, usted traslada lo que piden otros. Cada mensaje nace de una exigencia real de un tercero, y así nadie tiene que ser duro.

- Un pedido por mensaje. Dos o tres burbujas cortas, no un bloque. Si no contesta, un solo recordatorio; no se mandan tres pedidos seguidos.
- Dos razones legítimas para cada pedido, y ambas son ciertas: lo que un socio tiene derecho a saber antes de poner dinero (precios, márgenes, logística, quién es dueño de qué) y lo que exigen terceros (el 3PL no cotiza sin packing list, el pliego exige la carta apostillada del fabricante, la DNFD pide el expediente, la aseguradora pide estados financieros, Francisco necesita el KYC para el pacto). Ninguna de las dos necesita mostrar lo que ya investigamos.
- Nunca «we saw that…», y nunca el nombre Bueno Salud Care ni la planta de Sanand en un mensaje: Rutul no ha dicho quién fabrica; en los mensajes es «the factory» o «the manufacturer» hasta que él lo nombre. Lo que sabemos por la CDSCO, el registro mercantil indio o los registros de otros países sirve para contrastar lo que él mande, no para enfrentarlo. Si lo que manda contradice lo público, se le manda el enlace con calma y se pide que ayude a entenderlo.
- Primero lo que él puede mandar en un día (packing list, paquete regulatorio, lista de precios). Lo incómodo (alertas de calidad, accionistas, quién pone el capital) va después de que ya haya mandado algo: es más difícil negarse cuando se viene colaborando.
- Reconozca lo que esté bien cuando él lo mande (un certificado vigente, un CAPA completo), nunca antes.
- No se negocia la estructura por chat. Cuando pregunte por capital o porcentajes: «once we have the price list and the registration-cost position we'll send a one-page term proposal». La propuesta se escribe aquí, con calma, y la ponemos nosotros primero por escrito.
- Reparto: Jaime manda la apertura, lo del 3PL, productos, precios, crédito y capital. Francisco manda lo legal: KYC, accionistas, quién factura, precios de transferencia. Juan Luis respalda («agree, we need that to move») para que no sea una sola voz.
- Si la conversación se enreda, proponga una llamada de 30 minutos con agenda escrita (los pendientes de la tabla final), y después se confirma por escrito en el grupo lo acordado.

- Todo lo que él mande se guarda en la carpeta compartida y se anota en la tabla de seguimiento; esa tabla es la memoria del grupo.

Mensaje de apertura

Cinco burbujas, en inglés, seguidas, en el grupo. Adjuntos: en la segunda, el cuestionario en blanco del 3PL (3PL_questionnaire_blank_EN.xlsx) para que vea qué piden; en la tercera, la hoja de datos de fábrica (Factory_data_for_3PL_quote.xlsx). Tono casual pero profesional; sin nombres de operadores ni cifras internas; nada que suene a redacción automática. Solo dos pedidos esta noche: la hoja de datos y el paquete del proveedor.

Burbuja 1:

> Hi Rutul, sorry for going quiet on our side. We wanted to come back with the cost side mapped like we said, and it took longer than planned.

Burbuja 2 (con el cuestionario del 3PL en blanco):

> Quick update: legal, registration and tax costs are mapped. The warehouse quote is the piece we couldn't close. The logistics companies here won't price anything without factory data: carton sizes and weights, units per carton, pallet configuration, storage conditions, HS codes, product sheets, shipment value. We gave them estimates and that didn't fly. Attaching the form one of them sent us so you can see what they ask for.

Burbuja 3 (con la hoja de datos):

> To fix it, I put together a simple sheet with the fields only the factory can fill (attached). If their export team can complete it, or just send the standard export packing list and product data sheets, we go back to the logistics companies with a complete file and get real numbers.

Burbuja 4 (opcional; úsela si pregunta cuánto cuesta o si quiere adelantarle el orden de magnitud; cada cifra tiene fuente o está marcada como presupuesto nuestro):

> We don't have a real quote yet. What we do have: published freight benchmarks (CMA CGM's FAK rate India-Manzanillo was US$3,750 per 20' in June 2026, before local charges, and Maersk's terminal handling in Manzanillo is US$275 per box from mid-October), and our own working budget for licensed pharma storage of 5-10 pallets, roughly B/.300-1,200 a month with handling, until the 3PLs quote. Freight is public data, storage is our budget; both get replaced by real quotes once the factory data is in.

Si ya mandó la versión anterior de esta burbuja y él pregunta de dónde salen los números:

> Fair question. The freight and terminal figures are the carriers' published notices (CMA CGM FAK June 2026, Maersk THC October 2026). The storage range is our budget assumption, built from Panama warehouse rent benchmarks and the way 3PLs price here (receiving, pallet position per month, picking). It's not a quote, and that's exactly why we need the factory data: with it the 3PLs give us real numbers in days.

Burbuja 5:

And since we're partners in this: could you share the usual regulatory and commercial package you give your distributors (El Salvador, Colombia)? CPP per product, WHO-GMP certificate and manufacturing licence, factory price list with MOQ and shelf life, and a sample of what ships with the goods (CoA, packing list, invoice). With that we can lock the first products and put a proper next-steps list on the table for both sides.

Lo que hace: explica el retraso sin excusas, convierte la falla del 3PL en el primer pedido con una razón que no es nuestra, y la última burbuja lo mide: un exportador con la experiencia que dice tener manda ese paquete en un día, y cada documento lleva el nombre del fabricante, así que él mismo nos lo dice. Si pregunta por capital o porcentajes, la respuesta de las reglas: la propuesta de términos viene después de la lista de precios. Si contesta con generalidades, un solo recordatorio: «even the packing list of your last export shipment works, the logistics people only need the format».

Secuencia de pedidos

Cada paso se manda cuando el anterior ya tuvo respuesta (o un recordatorio sin respuesta). Los textos son para copiar y ajustar; las notas en español dicen qué buscan y cómo seguir.

Paso 2. Lista de productos (manda Jaime, después del packing list)

Separate point, and this one changes the product list. We checked Resolution 985, Panama's therapeutic-equivalence list: 8 of the 10 products we started with (omeprazole, metformin, lisinopril, rosuvastatin, clopidogrel, levofloxacin, clarithromycin, metronidazole) need bioequivalence studies to register here. Different cost, different timeline.

The ones that don't need it, and that we see in your product list, are: paracetamol 500 tabs and syrup, amox-clav tabs and suspension, ceftriaxone 1 g, cefotaxime 1 g, albendazole suspension, mebendazole 100, nystatin suspension, hydrocortisone cream, mometasone cream. Can you confirm which company is the legal manufacturer of these (the name that will appear on the CPP and the manufacturing licence), at which plant, and that it can issue a CPP for each? If any of the original ten already has BE data, tell us and we put it back.

Busca: fijar la lista de 11 y que él nombre al fabricante por iniciativa propia. Rutul nunca ha dicho quién fabrica; por registros públicos sabemos que la lista de Zywie coincide con la de Bueno Salud Care (Sanand). Si nombra a Bueno Salud Care y su planta, verde; si solo habla de «our factory» sin nombre, se insiste una vez: «the CPP and the licence carry the legal name, that's the one we need». Si dice que algunos los hace otra planta o un tercero, se pide cuál y el certificado de esa planta.

Paso 3. Precios, lote mínimo y vida útil (Jaime)

To know where we can bid we need, per product: FOB price (ex-works also works), minimum order quantity and the approved shelf life. Tenders here award by unit price to the lowest bid that complies, so we run every product against the last awarded prices before spending on its registration. Indicative is fine for now.

Busca: el precio de fábrica real. La regla del modelo: 20% de margen bruto mínimo para ofertar en licitación de precio único y 35% en compras menores, y la compuerta 0 cierra si el precio pasa de 1.1 veces la referencia de la hoja SKUs. Si dice que depende del volumen: «give us the price at MOQ and at three times MOQ, we'll work with that». Si manda precios CIF o con margen de Zywie incluido, se pide el desglose (paso 7).

Paso 4. Quién paga los registros (Jaime)

> On registration: India isn't on the WHO reference-authority list that Panama uses for fast-track, so each product goes the full route with a lab analysis here. All-in it's about B/.2,000 per product, 11 products, and the legal deadlines alone add up to 4-5 months. How does the factory usually handle registration costs with its distributors in Latin America: factory carries them, split, or credited against the first orders?

Busca: que la fábrica pague o acredite los registros (B/.37 mil de capital menos). Se pregunta abierto, sin exigir; la respuesta dice mucho. Si contesta «that's the distributor's job»: «usually yes, and then the price and the credit terms have to carry it, so let's look at those together».

Paso 5. Calidad y certificados (Jaime o Francisco)

> For the registration file and our distributor licence we have to qualify the manufacturer the way the DNFD expects. Could the factory's QA team send: the current WHO-GMP/COPP certificate for the plant, the manufacturing licences per block, the CPP for each product, and CoAs of three recent batches per product?

> And the standard supplier-qualification questions, in writing: any regulatory alerts, not-of-standard-quality findings or recalls on these products in the last three years, and if so the root cause and the corrective action. The DNFD cross-checks the Indian regulator's lists, so it's better to have it in the file than to be asked later.

Busca: esta es la prueba de transparencia. Por la lista pública de la CDSCO sabemos que en marzo de 2024 dos lotes de Bueno (ceftriaxona 1 g y amoxicilina dispersable) fallaron pruebas de calidad, y que su certificado OMS-BPM aparece vigente hasta 2029. No se cita nada de eso. Si manda el informe de causa y corrección sin que lo nombremos, señal verde; si responde «no alerts» o no manda nada, señal roja, y entonces sí se le manda el enlace público con calma: «we found this on CDSCO's site, can you help us understand it?». Sin ese informe no se registra la ceftriaxona.

Paso 6. Referencias y KYC (Francisco)

> For the shareholders' agreement I need a short KYC file on the manufacturer and on Zywie: shareholder list of each, latest audited accounts, and two distributor references in Latin America. On El Salvador, can you share the registration numbers or the distributor there? Pointing at an existing Central American registration helps a lot with the Panamanian registry.

Busca: saber quién es dueño de qué y si Bueno puede financiar (cerró 2025 con pérdida neta y deuda del tamaño de sus ventas, según los espejos del registro mercantil indio). No se dice eso en el grupo; se pide el documento. Si no hay registros en El Salvador, que lo diga: vale más una respuesta honesta que una referencia que no se puede verificar.

Paso 7. Crédito y flujo de dinero (Jaime)

> On money flow, so we're aligned before anyone incorporates anything: the government pays 90 days after invoice, in practice about 150 days from delivery, and the CSS tender takes a 30% performance bond. If we pay the factory at shipment, the Panamanian side carries around six months of working capital plus the bond.

> The structures that work in our numbers need 150-180 days credit from shipment, no advance. Is that something the factory can do, maybe backed by export credit insurance (ECGC) on your side?

Busca: la palanca que más cambia el capital. Si ofrece 60–90 días con anticipo, se anota y se calcula; si dice que ninguna fábrica da 180 días, se responde que entonces el capital lo pone quien cobra en cada embarque, y eso va a la propuesta de términos.

Paso 8. Quién factura y cómo gana Zywie (Francisco)

> Last structural question: who invoices us, the factory or Zywie? If Zywie, we'd want the factory price open-book and Zywie's margin as a fixed percentage in the agreement. It keeps transfer pricing clean (Panama requires a transfer-pricing report for related-party imports) and makes the bids transparent. Once we have the price list and the registration-cost position we'll send you a one-page term proposal.

Busca: cerrar el margen oculto. Con Zywie al 15% y capital 50/50, Patel se lleva 69% del valor; con 5% a libro abierto, 54%. La propuesta de términos (las siete condiciones del plan de negocio) se escribe después de los pasos 3, 4 y 7, no antes.

Paso 9. Quién pone el capital, por escrito (Jaime, después de la lista de precios)

> One thing I'd like written down so we don't carry different memories. When you first spoke with my father and Juan Luis, the understanding was that Zywie would fund the start-up and the Panama side would run operations; later we talked about 50/50 in capital. Both can work, but they're different companies. Could you put in two lines what you have in mind: who funds the registrations, the first stock and the bonds, and what equity that buys? We'll put ours next to it and build the term proposal from there.

Busca: aclarar el cambio de versión (primero «yo pongo el capital», después «cuánto ponen ustedes») sin acusar. Lo que él escriba es la base de la negociación; si evita responder por escrito dos veces, es señal. Nuestra posición, que se escribe aquí antes de mandarla: el lado panameño no tiene B/.130 mil; puede poner una cifra acotada y el trabajo de operar, así que el efectivo grande (registros, primer inventario y fianzas) lo pone quien cobra en cada embarque, a cambio de la misma mitad de las acciones.

Paso 10. Siguientes pasos para los dos lados (Jaime)

> To keep both sides moving, here's the split as I see it. Ours: re-quote the 3PLs with your data, get two surety quotes, regente and accountant quotes, a second legal opinion, and draft the term proposal. Yours: the data sheet, the regulatory package, the price list with MOQ and shelf life, and your capital position in writing. Does that split work for you?

Busca: cambiar el tono de «estamos esperando» a «cada uno tiene tareas». Se manda después de que haya respondido la apertura, no antes.

Si responde con evasivas o presión

Todas las respuestas devuelven la conversación al documento pendiente sin levantar la voz.

Si dice	Responder
«Let's incorporate first, we are losing time»	Agreed on urgency. The critical path isn't the company, it's the dossier: registration can't start without the CPP and the product data, and the 3PL and the insurer won't quote without the packing list. Send those and we start the company in parallel.
«Prices depend on volume, I'll send later»	Give us the price at MOQ and at three times MOQ; we can work with that. Without a price we can't pick which products to register.
«Registration is the distributor's cost everywhere»	Usually yes, and then the price and the credit terms have to carry it. Let's look at those three together before anyone commits money.
«Why so many documents? We agreed on 50/50»	50/50 is still the frame. The documents aren't for us, they're what the CSS pliego, the DNFD, the insurer and our lawyer will ask for; we're front-loading it so the first bid doesn't fail on paperwork.
«Don't you trust me?»	We do. We're trying to get a bank, an insurer and the DNFD to trust a company that doesn't exist yet, and documents are the only way that happens.
«No factory gives 180 days»	Fair. Then the working capital sits with the side that gets paid at every shipment, and we need to reflect that in the structure. We'll put it in the term proposal.
«The 2024 batches were a state-lab issue»	Understood; we only need it in writing for the file, the DNFD will see the same list we saw.
«I'll send everything when we meet in person»	A call works too. Can we do 30 minutes this week with this list on screen? We'll confirm here afterwards what was agreed.
Silencio tras un recordatorio	No se insiste más en el grupo. Francisco o Juan Luis preguntan por otro punto de la lista; si dos pedidos distintos quedan sin respuesta, se pasa a Señales.

Qué no decir en el grupo

- Nada de lo que sabemos por registros públicos sobre Bueno o Zywie: directores, cifras, deudas, otras plantas, otras empresas en su planta, lotes de la CDSCO, registros que no aparecen en otros países. Lo que él no mande se vuelve a pedir; no se cita. Solo se saca un enlace público cuando lo que él dice contradice lo público, y con calma.
- Nada de los números internos: VPN, probabilidad de pérdida, topes de capital de cada socio, cuánto cree cada uno que vale el negocio. Eso se usa para decidir, no para negociar por chat.
- Nada del parentesco con el ministro ni de contactos en el Gobierno. El plan se sostiene por precio y cumplimiento; la declaración ante la ANTAI (Ley 316) lo hará público a su debido tiempo y con abogado.

- No calificar a Zywie («you sell rice»). Se pregunta quién factura y quién firma como fabricante; la conclusión la saca él.
- No prometer volúmenes, fechas de adjudicación ni «we can win X». La CSS adjudicó su licitación grande en mayo de 2026 por 15 meses; lo que hay ahora son subastas del MINSA de un producto y compras menores.
- No aceptar por chat ningún porcentaje, aporte ni honorario de SignatureLex. Toda cifra va a la propuesta de términos escrita.
- No disculparse más de una vez por la demora ni justificar a los 3PL con detalles; el punto es la hoja de datos.
- No reenviar a Rutul el plan de negocio ni el modelo. Lo que se comparte con él es la hoja de datos y, más adelante, la propuesta de términos.

Señales y cuándo parar

La conversación es la fase 0 del plan: cuesta unos B/.2,700 entre los tres y termina en la compuerta 0. Lo que él mande, y cómo lo mande, es el dato.

Señal	Lectura	Qué hacer
Manda packing list, CPP/COPP y lista de precios en pocos días	Verde: fábrica exportadora real, con papeles a mano	Cotizar 3PL, flete y seguro con los datos; correr los precios en el modelo
Manda el paquete estándar completo, incluido el expediente técnico	Verde: exportador con experiencia real	Pedir la auditoría de planta y preparar los expedientes
Comparte por iniciativa propia el informe de causa y corrección de los lotes de 2024	Verde: sistema de calidad que funciona y socio transparente	Anotar en el expediente
Precio FOB hasta 1.1 veces la referencia de la hoja SKUs, crédito de 150 días o más y registros pagados o acreditados por Bueno	Verde: pasa la compuerta 0	Escribir la propuesta de términos
Precios solo «por volumen», CIF sin desglose o con margen de Zywie dentro	Amarilla	Pedir MOQ y 3×MOQ y el desglose; no registrar nada hasta tenerlo
«El distribuidor paga los registros» y crédito de 60–90 días con anticipo	Amarilla: el capital queda del lado panameño	Vale solo si el precio compensa; recalcular antes de seguir
Solo Zywie factura y no hay documento firmado por Bueno	Amarilla fuerte	Sin carta del fabricante no hay licitación; insistir en Bueno como firmante
Responde «no alerts or recalls» al cuestionario de calificación	Roja: la lista pública de la CDSCO dice lo contrario (marzo de 2024)	Mandar el enlace con calma y pedir explicación; sin informe de corrección no se registra la ceftriaxona
Insiste en constituir o pagar antes de mandar documentos	Roja	No se pone un centavo más; se dice con calma: «documents first, then company»

Señal	Lectura	Qué hacer
Se niega a dar CPP, COPP, licencias o el expediente técnico	Roja: no pasa la compuerta 0	Cerrar la fase 0 y agradecer; el plan dice «No»
Precio por encima de 1.6 veces la referencia	Roja	Igual: no hay margen para ofertar
Evita por escrito la pregunta de quién pone el capital, dos veces	Roja blanda	Llamada con agenda; si tampoco, cerrar
Dos pedidos distintos sin respuesta tras un recordatorio cada uno	Roja blanda	Llamada con agenda; si tampoco, cerrar

Parar no es pelear: «Thanks Rutul, with what we have the numbers don't close on our side; if the factory can revisit price, credit and registration costs we're happy to reopen». Deja la puerta abierta y no cuesta nada.

Seguimiento

Anote aquí cada pedido al mandarlo y cada respuesta al recibirla; con esta tabla se actualiza el modelo y se escribe la propuesta de términos.

#	Pedido	Mandado por	Fecha de envío	Respuesta de Rutul	Documento recibido	Estado
1	Packing list y ficha técnica por producto	Jaime				Por pedir
2	Confirmación de los 11 productos y CPP de cada uno	Jaime				Por pedir
3	Lista de precios FOB, lote mínimo y vida útil	Jaime				Por pedir
4	Posición sobre quién paga los registros	Jaime				Por pedir
5	COPP vigente, licencias por bloque e informe de los lotes de 2024	Jaime o Francisco				Por pedir
6	Accionistas, estados auditados, El Salvador y dos referencias	Francisco				Por pedir
7	Crédito de 150–180 días sin anticipo	Jaime				Por pedir
8	Quién factura y margen de Zywie a libro abierto	Francisco				Por pedir
9	Empaque impreso con el número de licitación en corridas pequeñas	Jaime				Por pedir
10	Propuesta de términos de una página (la mandamos nosotros)	Francisco y Jaime				Por pedir

07 · Auditoría de los entregables y nivel de confianza

Preparado el 7 de octubre de 2026 y revisado el 8 de octubre de 2026 tras una auditoría independiente (ver 07 Auditoría y confianza) para los socios panameños del proyecto. Uso interno: no se comparte con Rutul Patel ni con terceros. Las cifras salen del modelo financiero adjunto (Modelo_financiero_socios.xlsx) y de las fuentes citadas al final de cada documento; toda cifra sin cotización firme está marcada como estimación o supuesto.

Qué es este documento: el resultado de revisar el paquete del 7 de octubre como lo haría un auditor externo. Dice, cifra por cifra, de dónde sale cada número, si se pudo comprobar en una fuente primaria, qué grado de confianza merece y cómo explicarlo en una frase si alguien lo pregunta. También dice qué cambió en los demás documentos a raíz de la revisión y qué sigue abierto.

Cómo se hizo

Dos capas, con fechas:

1. **Rastro propio de verificación (5 al 7 de octubre).** Documentos primarios descargados y leídos: el pliego de la LPU 01-2026 de la CSS (60 páginas, PanamaCompra), los cuadros de propuestas de las LPU 01-2026 y 11-2026, la búsqueda pública de procesos de PanamaCompra (estados y fechas de los actos, conteo de subastas y de compras menores), el Decreto Ejecutivo 27 de 2024 y la Resolución 985 de 2025 (PDF del MINSA), la circular ANTAI-DS-001-2026, las listas de la CDSCO (plantas con certificado OMS-BPM al 31 de diciembre de 2025 y alertas de calidad de marzo de 2024), los espejos del registro mercantil indio, el verificador de la FDA de Filipinas, los registros de El Salvador (DNM y COMPRASAL), la lista de establecimientos de la DNFD (28 de septiembre de 2026) y los avisos tarifarios de las navieras. Las bitácoras con cada URL y fecha están en el respaldo del código.
2. **Revisión independiente (8 de octubre).** Un pase de investigación separado volvió a buscar desde cero 31 afirmaciones del plan, sin acceso a los archivos descargados. Confirmó las cifras de mercado, la Resolución 985 y los fletes; matizó tres puntos (la cronología de la LPU 01-2026, la base legal de los topes de compra menor y la junta de Bueno); y no pudo abrir varias fuentes que sí están en la capa 1 (los PDF de PanamaCompra, la lista de la DNFD, los PDF de la CDSCO, los registros pagados del MCA). Donde dice «no verificable» pero el documento primario está en la capa 1, aquí se dice cuál es y la confianza se fija con ese documento, no con la ausencia del segundo pase.

Escala: **Alta** = documento primario leído (ley, pliego, acto, tarifa oficial, registro); **Media** = fuente pública secundaria o primaria parcial, o dato que depende de la fecha; **Baja** = supuesto de trabajo nuestro, con una base razonada pero sin cotización ni dato publicado. Los supuestos no son errores: son lo que las cotizaciones de la fase 0 van a reemplazar.

Veredicto por entregable

Documento	Confianza	Qué está firme	Qué es supuesto o análisis propio	Qué cambió el 8 de octubre
00 Resumen y plan	Media-Alta	Plan por fases, compuertas, línea de tiempo regulatoria (plazos de la Ley 419 y del DE 27)	El calendario ilustrativo depende de cuándo llegue el paquete de la fábrica	Cronología de la LPU 01-2026 corregida; tres pendientes nuevos
01 Investigación de Rutul y el fabricante	Media	Datos societarios básicos de Bueno (CIN, capital, directores Dudhwewala y Bhargava, seis cargas), certificado OMS-BPM vigente a 2029 en la lista de la CDSCO, alertas de marzo de 2024, registros en Filipinas, ausencia en El Salvador y en PanamaCompra, perfil comercial de Zywie	Que Bueno sea el fabricante (inferencia por coincidencia de listas, 97%); la directora Deepti Rutul Patel (dos espejos sí, dos no); las finanzas del año fiscal 2025 (espejos comerciales, sin estados auditados)	La junta de Bueno pasa de hecho a probable; se pide el DIR-12
02 Mercado, requisitos y competencia	Media-Alta en mercado y regulación; Media en competencia	Presupuestos de la CSS, ahorro de B/.37.4 millones, tamaño y cláusulas de la LPU 01-2026 (pliego), subastas del MINSA (búsqueda pública de PanamaCompra), Resolución 985, plazos de la Ley 419, tasas del DE 27	Las tasas de victoria y descalificación, la concentración de proveedores y el 1.8× son análisis propios sobre extracciones de PanamaCompra; no existe un estudio público que los respalde	−28.6% en vez de −28.7%; INDICASAT como segundo laboratorio; topes de compra menor atribuidos a la Ley 419; cobro de la Contraloría para montos grandes (32.9 días)
03 Costos, capital y proyección	Media en estructura; Baja en costos fijos y logísticos	Tasas oficiales, impuestos y cargas (textos legales y resúmenes de PwC), fletes publicados, el mecanismo del modelo (verificado contra el Excel)	Sueldos, contabilidad, auditoría, 3PL, seguro, prima y colateral de las fianzas, el precio de Zywie (×1.25 sobre una referencia india) y el análisis del laboratorio (B/.600): todos supuestos hasta cotizar	Ninguna cifra cambia; se marca con más claridad qué es supuesto

Documento	Confianza	Qué está firme	Qué es supuesto o análisis propio	Qué cambió el 8 de octubre
04 Logística y operación	Media	Cómo opera un 3PL licenciado, vida útil y bodega (pliego), fletes y THC publicados, lista de 3PL con agencias alojadas (lista de la DNFD)	Tarifa de almacenamiento (B/.300–1,200), LCL por m³, seguro, distribución 4%; si el regente del 3PL puede cubrir a la agencia (no está resuelto en una línea de la norma)	Tabla de costos con la naturaleza de cada cifra; BP Logistics (Grupo Hilasal) e Interworld Freight; consulta a la DNFD como pendiente
05 Trato, socios y hoja de ruta	Media-Alta	Condiciones del trato, estructura de capital, reglas de gobierno, contratos	El reparto de valor depende del margen de Zywie (15% supuesto)	Sin cambios
06 Guion	Alta en método; Media en la burbuja de costos	Lo que exige cada tercero (pliego, DNFD, aseguradora) es cierto y se puede citar	El rango de almacenamiento es presupuesto nuestro	Burbuja 4 reescrita con fuentes; respuesta de respaldo si ya se envió la anterior

Qué cambió en los documentos

- 00 y Anexo del plan: la LPU 01-2026 recibió ofertas el 1 y 2 de diciembre de 2025, la CSS anunció 282 renglones adjudicados (B/.77.9 millones) el 26 de marzo de 2026 y PanamaCompra la registra como adjudicada desde el 15 de mayo de 2026; vigencia de 15 meses desde que quede ejecutoriada la adjudicación. La conclusión de calendario no cambia: la próxima LPU de síntesis química llegaría en la segunda mitad de 2027.
- 02: presupuesto de la CSS −28.6% (cifra de La Prensa) y 7.2% más unidades en 2027; los topes de B/.70 mil y B/.50 mil se atribuyen a la Ley 419 (la Ley 22 general fija B/.50 mil); el análisis de control previo lo hace el IEA o el INDICASAT (Ley 419, art. 72), y conviene cotizar a los dos; la Contraloría tarda 32.9 días en cobros mayores de B/.200 mil (no 5.4), que es el dato que aplica a una LPU; en la Resolución 985 también figuran cefalexina, azitromicina, ciprofloxacina y fluconazol.
- 01: la junta de Bueno se describe con la discrepancia entre espejos; las finanzas del año fiscal 2025 quedan marcadas como cifras de espejos comerciales sin contrastar.
- 04: la estimación logística distingue tarifa publicada, referencia indirecta y supuesto; BP Logistics (Grupo Hilasal, El Salvador) e Interworld Freight entran a la lista.
- 06: la burbuja 4 solo usa cifras con fuente o marcadas como presupuesto nuestro, y trae la respuesta si ya se envió la versión anterior.
- Lo que no cambió: ningún número del modelo (capital, VPN, probabilidad de pérdida), las cláusulas del pliego, la lista de productos, las tasas oficiales ni la estructura del trato.

Tabla de afirmaciones: fuente, verificación y cómo argumentarla

Cifra o afirmación	Dónde se usa	Fuente primaria (capa 1)	Pase independiente (8-oct)	Confianza	Cómo argumentarla
CSS: B/.322.8 millones (2026) → B/.230.3 millones (2027); gasto real 2026 ≈ B/.207 millones	00, 02	La Prensa, Decisiones Panamá, Panamá América (proyecto de presupuesto presentado por la CSS)	Confirmado; −28.6%; +7.2% unidades	Alta (es un proyecto de presupuesto, sujeto a cambios)	«Es el proyecto de presupuesto que la CSS presentó en septiembre de 2026; frente al gasto real de 2026 sube, frente al presupuesto baja»
CSS adjudicó B/.192.4 millones sobre B/.229.8 millones estimados	02	Comunicado de la CSS del 6 de enero de 2026	Confirmado	Alta	«Comunicado oficial de la CSS; el ahorro es 16.3%»
LPU 01-2026: B/.92 millones, 348 renglones, 15 meses; ofertas en diciembre de 2025; 282 renglones adjudicados en marzo; estado adjudicado el 15 de mayo de 2026	00, 02	Pliego y cuadro de propuestas (PanamaCompra, proceso 2025-1-10-01-99-SPU-000009); comunicados de la CSS; búsqueda pública de PanamaCompra	Confirmado el tamaño; la fecha de mayo no la encontró; la de marzo sí	Alta en tamaño y cláusulas; Media en la fecha exacta de adjudicación	«El pliego dice 15 meses desde la adjudicación ejecutoriada; la CSS anunció los renglones adjudicados en marzo y PanamaCompra cerró el estado en mayo; la próxima LPU cae en la segunda mitad de 2027»

Cifra o afirmación	Dónde se usa	Fuente primaria (capa 1)	Pase independiente (8-oct)	Confianza	Cómo argumentarla
Cláusulas de la LPU: fianza de propuesta 10% por 180 días hábiles (subsanable); cumplimiento 30%; pago a 90 días desde la cuenta; compra mínima 60% (capítulo II) o 50% (contrato); vida útil 18 meses; carta solidaria del fabricante apostillada a 45 días; empaque secundario con «L.P.U. No.01-2026»; sin reetiquetado; registro sanitario y licencia DNFD no subsanables	02, 04, 06	Pliego de la LPU 01-2026, cláusulas 8.1, 8.12, 8.14, 11, 13, 18, 20, 24 y contrato modelo (cláusula Cuarta)	No pudo abrir el pliego	Alta	«Está en el pliego, cláusula por cláusula; tenemos el PDF»
MINSA: 33 subastas en reversa de un producto entre junio y octubre de 2026, 28 adjudicadas; 20% de cumplimiento, sin fianza de propuesta, cantidades fijas, «Propiedad del MINSA»	02	Búsqueda pública de PanamaCompra (tipo 17, SSR-000001 a 000034) y pliego de subasta del MINSA 2026	Solo confirmó el anuncio de marzo	Alta (conteo del 7 de octubre; cambia cada semana)	«Lo contamos en PanamaCompra el 7 de octubre; el pliego de las subastas trae las condiciones»
Compra conjunta DE 16 de 2026 (376 renglones) sin acto publicado	00, 02	Decreto en el sitio del MINSA; búsqueda de PanamaCompra sin actos	Confirmó los 376 medicamentos	Alta al 7 de octubre	«El decreto existe; el acto no ha salido en PanamaCompra»
Topes: contratación menor B/.70 mil; compra menor ágil B/.50 mil	02	Ley 419 de 2024 (procedimientos de selección para medicamentos)	Confirmado, atribuido a la Ley 419	Media-Alta (falta citar el artículo exacto)	«Topes de la Ley 419 para medicamentos; la Ley 22 general fija B/.50 mil»
Conteos de compras menores 2025 y 2026	02	Extracción propia de la búsqueda pública de PanamaCompra (heurística por título)	No verificable	Media	«Extracción propia de PanamaCompra con criterio de título; es un orden de magnitud»

Cifra o afirmación	Dónde se usa	Fuente primaria (capa 1)	Pase independiente (8-oct)	Confianza	Cómo argumentarla
Compras descentralizadas a 1.8× el precio centralizado	02	Análisis propio sobre 105 pares de precios de PanamaCompra	No verificable	Media-Baja	«Análisis interno sobre precios públicos; la metodología está en el respaldo; no es un estudio publicado»
Tasas de victoria (77% con un oferente…), 95% gana el más barato, 17% vs 26%, 56% vs 34%	02, 03	Análisis propio sobre cuadros de propuestas 2020–2024	No verificable	Media-Baja	«Estadística propia sobre actos públicos; el modelo usa 30% de probabilidad de ganar, por encima del 17% de los nuevos, y lo dice»
Concentración de proveedores y canales de los fabricantes indios	02	Análisis propio sobre cuadros de propuestas 2023–2026	No verificable	Media-Baja	«Conteo propio sobre PanamaCompra»
Contraloría: cobros de 188.5 a 5.4 días; 32.9 días para cobros mayores de B/.200 mil	02, 03	Panamá América, 4 de octubre de 2025 (informe de la Contraloría)	Confirmado	Media (fuente interesada)	«Dato de la propia Contraloría vía prensa; mide el refrendo, no el ciclo completo; por eso el modelo usa 150 días»
Ley 419: IEA o INDICASAT hasta 60 días hábiles (art. 74); DNFD 20 días hábiles (art. 41); dos análisis posregistro (art. 67); vigencia 5 años (art. 48); laboratorios de referencia (art. 72)	00, 02	Texto de la Ley 419 (vLex)	Confirmado, con los artículos	Alta	«Artículos 41, 48, 67, 72 y 74 de la Ley 419»

Cifra o afirmación	Dónde se usa	Fuente primaria (capa 1)	Pase independiente (8-oct)	Confianza	Cómo argumentarla
DE 27 de 2024: registro B/.500; licencia B/.200 por 2 años + B/.50 de inspección; intercambiabilidad B/.400; controlados B/.100 y B/.50; regente al menos 4 horas; Registro de Oferentes 30 días hábiles; importación 3 días hábiles	02, 03	PDF del DE 27 (art. 15; p. 102 regencia; arts. 248–251, 364, 725–726)	Confirmó B/.500, B/.200 y B/.100; el resto no lo encontró	Alta en B/.500/200/100; Media en B/.50, B/.400 y plazos	«Está en el PDF del decreto; las tasas menores conviene confirmarlas en ventanilla»
Resolución 985: 173 principios activos; los 11 de la primera ola no están	02	PDF de la resolución (GO 30317)	Confirmado al detalle	Alta	«Lista oficial; levofloxacina es el 99 y metformina el 111; ninguno de los 11 aparece»
Autoridades de referencia (DE 2 y DE 12 de 2025); CDSCO fuera de la lista de la OMS	02	PDF del DE 12; lista WLA de la OMS (diciembre de 2025)	Parcial	Alta	«La lista de la OMS pasa de Islandia a Indonesia; India no está»
Ley 462 de 2025 (excepción de importación, paralelas, topes)	02	PDF de la Ley 462	Parcial	Media-Alta	«Texto de la ley; un abogado debe confirmar el alcance»
Ley 316 y circular ANTAI-DS-001-2026	02, 05	PDF de la circular y requisitos de la ANTAI	No verificable	Alta	«La circular de la ANTAI está descargada; aplica a toda adjudicataria»
Informe 930; impuestos; cargas laborales (13.25% → 14.25%)	03	Páginas de la DGI; resúmenes fiscales de PwC; Ley 462	No verificable	Media-Alta	«Cifras de la DGI y de PwC; el contador las confirma»
Flete FAK 20 pies US$3,750 (junio de 2026, +44%)	03, 04, 06	Container News (aviso de CMA CGM)	Confirmado	Alta, con fecha	«Aviso de la naviera reproducido por prensa especializada; la tarifa de octubre puede ser otra»

Cifra o afirmación	Dónde se usa	Fuente primaria (capa 1)	Pase independiente (8-oct)	Confianza	Cómo argumentarla
THC Manzanillo US$275 desde el 15 de octubre de 2026	04, 06	Aviso de Maersk del 16 de septiembre de 2026	Confirmado	Alta	«Aviso oficial de Maersk»
Desconsolidación US$86.5 por m³	04	Tarifario de destino de Crowley Panamá (PDF)	No verificable	Media	«Tarifario publicado por Crowley; otros consolidadores cobran distinto»
Corredor: B/.50 + 0.15% del CIF + B/.2 por línea	04	Ley 20 de 1994 (texto en Justia)	No verificable	Media	«Honorario mínimo legal; el real se cotiza»
Seguro de carga 0.3–0.5%	03, 04	Práctica de mercado	No verificable	Baja	«Supuesto; se cotiza con la carga»
Sueldos (coordinador B/.1,500; regente B/.700 medio tiempo), contabilidad B/.300, auditoría B/.3,000	03	Bolsas de empleo (Konzerta, unmejorempleo, octubre de 2026); una referencia pública de contabilidad	No verificable	Baja-Media	«Rangos de bolsas de empleo; son los costos que más mueven el resultado y por eso se cotizan en la fase 0»
Fianzas: cuatro aseguradoras emiten 76%; colateral 50% (25–100%); prima 1.6%	03	Superintendencia de Seguros (primas por ramo, diciembre de 2025); requisitos publicados de Internacional de Seguros y ASSA	No verificable	Media en requisitos; Baja en prima y colateral	«La estadística de la Superintendencia es pública; la prima y el colateral se cotizan»
3PL B/.600 al mes (300–1,200); bodega propia B/.4,030 + B/.37 mil	03, 04, 06	Supuesto construido con alquileres CBRE 2H2022 y la estructura tarifaria de los 3PL	No verificable	Baja	«Presupuesto nuestro; se reemplaza con las cotizaciones»
3PL con agencias alojadas: J. Cain 24, Panalog 22, DHL 16, Osala 15, TLA 11, BP 8	04	Lista de establecimientos de la DNFD (28 de septiembre de 2026)	No verificable	Media-Alta (conteo propio sobre la lista oficial)	«Lo contamos en la lista de la DNFD»

Cifra o afirmación	Dónde se usa	Fuente primaria (capa 1)	Pase independiente (8-oct)	Confianza	Cómo argumentarla
Precios unitarios de la LPU 01-2026 por producto	02	Cuadro de propuestas de la LPU (PanamaCompra, JSON)	No verificable	Alta	«Están en el cuadro de propuestas; tenemos el archivo»
Referencias FOB indias (TNMSC, Delhi, Jan Aushadhi) ×1.35–1.4 y ×1.25	02, 03	PDF de TNMSC y Delhi; espejo de Jan Aushadhi	No verificable	Baja como costo real: son precios internos de la India, no FOB de exportación	«Son referencias públicas indias ajustadas; el costo real lo da la lista de precios de la fábrica, y el modelo se recalcula con ella»
Bueno: CIN, capital ₹22.27 crore, Dudhwewala y Bhargava directores, seis cargas	01	Zauba, Tofler, Falconebiz	Confirmado	Alta	«Registro mercantil indio, varios espejos coinciden»
Deepti Rutul Patel directora de Bueno desde 2024	01	Falconebiz, AllIndiaITR	Dos espejos no la muestran	Media-Baja	«Dos espejos la listan desde 2024, dos no; por eso pedimos la lista de directores»
Bueno FY2025: ₹101.8 crore, pérdida ₹4.8 crore, deuda ₹104 crore	01, 05	The Company Check, Zauba (espejos comerciales)	No verificable	Media-Baja	«Cifras de espejos del registro; se piden los estados auditados»
OMS-BPM (COPP) de Sanand vigente al 26 de enero de 2029; sin alertas nuevas	01	Lista de la CDSCO al 31 de diciembre de 2025; portal de alertas	No verificable	Alta	«Lista oficial de la CDSCO»
Alertas de marzo de 2024 (ceftriaxona, amoxicilina dispersable)	01	PDF de alertas de la CDSCO, marzo de 2024, p. 5	No verificable	Alta	«Alerta oficial de la CDSCO; por eso se pide el informe de causa y corrección»
Filipinas: 39 registros	01	Verificador de la FDA de Filipinas	No verificable	Media-Alta	«Verificador público de la FDA de Filipinas»

Cifra o afirmación	Dónde se usa	Fuente primaria (capa 1)	Pase independiente (8-oct)	Confianza	Cómo argumentarla
El Salvador: cero registros y cero adjudicaciones	01	DNM (2,149 registros revisados) y COMPRASAL (5,819 líneas)	No verificable	Media-Alta (búsqueda por nombre; un registro a nombre de un distribuidor local no aparecería)	«Buscamos por nombre en los dos registros públicos; por eso se le pide a Rutul el número de registro o el distribuidor»
Zywie: sociedad de 2018, arroz y vegetales, tabletas desde 2026	01	GST público, IndiaMART	No verificable	Media	«Perfil comercial público y registro GST»

Cómo leer el 77% y cómo presentarlo

El 77% es la proporción de 20,000 escenarios simulados en los que la S.A., **tal como la propone Patel** (50/50 en capital, sin compuertas, Zywie con margen propio, registros pagados por nosotros, anticipo al proveedor), termina con menos dinero del que puso. No es una predicción sobre el negocio en general: es una medida de esa estructura. Lo que mueve ese número, en orden: los costos fijos antes de vender (unos B/.4,700 al mes durante 9 meses sin ingresos), la probabilidad de ganar renglones, el colateral de las fianzas y los 150 días de cobro, el margen del intermediario, y la probabilidad de un problema de planta (15%) o de ruptura del suministro (4% anual).

Tres cosas que hay que decir al presentarlo:

1. Con las condiciones de la compuerta 0 (precio a libro abierto, fabricante paga registros, 150–180 días de crédito) la probabilidad baja a 41%, y a 29% si se mide la pérdida más allá de la fase 0; con un socio operando sin sueldo, a 31% y 18%. El resto solo se conoce compitiendo, y para eso está la compuerta operativa.
2. La fase 0 acota la pérdida: unos B/.2,700 entre los tres mientras no se cumplan las condiciones. Un inversionista no arriesga el capital grande hasta que las cotizaciones y la lista de precios estén sobre la mesa.
3. El modelo es deliberadamente conservador en costos y plazos (todo tarda y cuesta más en la simulación) y algo generoso en una sola cosa, la tasa de victoria (30% frente al 17% de los nuevos); el documento 03 lo dice y muestra cuánto cambia el resultado si se usa 20% o 17%.

Lo que debilita el 77% como argumento: los costos fijos son supuestos (Baja) y pesan más que cualquier otro factor. Lo que lo fortalece: las cláusulas que generan el capital de trabajo (30% de fianza, 90 días de pago, 18 meses de vida útil) están en el pliego (Alta). Por eso la fase 0 va primero a las cotizaciones.

Lo que no se pudo cerrar y cómo se cierra

Brecha	Por qué sigue abierta	Cómo se cierra
Tarifas de 3PL, corredor, seguro, regente, contador, auditoría, fianzas	Nadie las publica; la auditoría no contacta a terceros	Los correos de cotización del documento 04, con la hoja de datos llena; tres 3PL y dos aseguradoras a la vez
Precio real de la fábrica, lote mínimo, vida útil, crédito	Depende de Rutul	Pasos 2, 3 y 7 del guion
Junta y finanzas de Bueno	Los espejos no coinciden y el informe del MCA es de pago	Pedir el DIR-12 y los estados auditados (paso 6 del guion); comprar el informe del MCA (unos US$10–30) si la contraparte demora
Si el regente del 3PL cubre a la agencia y si el depósito de un tercero vale como depósito propio	La norma no lo resuelve en una línea	Consulta escrita a la DNFD; preguntar a los 3PL en la cotización
Fecha exacta de vencimiento de la LPU 01-2026 y de la próxima LPU	La resolución de adjudicación no está en nuestro archivo	Descargar la resolución en PanamaCompra; vigilar el plan anual de compras de la CSS
Tarifa del laboratorio de referencia por producto	El IEA y el INDICASAT cotizan caso a caso	Correo del documento 04 a los dos laboratorios
Tasas de victoria y 1.8× como estudio independiente	No existe un estudio público	Presentarlas como análisis interno con metodología; actualizarlas con nuestras primeras 20 cotizaciones
Experiencia de la fábrica en Latinoamérica	No aparece en registros públicos a su nombre	Pedir números de registro o el distribuidor (paso 6)

Verificación adicional del 8 de octubre: las referencias FOB contra datos de aduana india

El eslabón más débil del modelo es el precio de fábrica, porque Rutul no ha mandado la lista y las referencias salen de licitaciones domésticas indias (TNMSC 2024, Delhi 2022) y del programa estatal Jan Aushadhi. Para medir qué tan lejos pueden estar de un precio de exportación real, se compararon con la muestra pública de declaraciones de exportación de India que publica Seair (datos de aduana; la muestra gratuita es de octubre–noviembre de 2016, así que sirve para el orden de magnitud, no para la cifra exacta) y con los precios adjudicados en Panamá que ya usa el modelo.

Producto	Referencia FOB del modelo (US$)	Exportaciones indias en la muestra (US$ FOB por unidad)	Adjudicado en Panamá (CSS / MINSA)	Lectura
Paracetamol 500 mg tableta	0.0040	0.0032–0.0054 por tableta (Kenia, Sudáfrica, Reino Unido, Chile)	0.010 / 0.020	Consistente
Ceftriaxona 1 g vial	0.20 (muestras 2023–2025 de 0.21–0.37 ya consideradas)	0.75–0.92 por vial a México (producto de marca registrado allá, cuando el principio activo estaba caro)	0.239–0.25 / 0.613	La CSS adjudicó a 0.239, lo que implica un FOB de 0.18 o menos de algún competidor: la referencia es coherente con el mercado panameño; el margen está solo en el canal del MINSA
Albendazol 400 mg/10 ml	0.08	0.089 (Senegal, misma presentación)	1.81–1.86 / 1.62	Consistente
Mebendazol 100 mg tableta	0.008	0.0033–0.0119 por tableta	0.13 / 0.164	Consistente
Nistatina suspensión 30 ml	0.40 (supuesto sin fuente)	0.28–0.45 por frasco (cinco destinos)	3.18–3.39 / 3.18	El supuesto pasa de Baja a Media
Hidrocortisona 1% crema 15 g	0.16	0.19–0.38 por tubo de 15 g	0.555–0.58 / 1.875	Posiblemente bajo
Mometasona 0.1% crema 15 g	0.097 (derivado del precio Jan Aushadhi)	0.46–2.39 por tubo; lo más frecuente 1.21–1.50	1.02 (y 0.65) / 3.66	Probablemente bajo: Jan Aushadhi es un programa estatal de bajo costo, no un precio de exportación
Paracetamol jarabe, amoxicilina-clavulánico (tableta y suspensión), cefotaxima	—	Sin datos en la muestra gratuita	—	Pendiente: solo la lista de la fábrica los resuelve

Efecto en el caso base si las dos cremas costaran lo que muestra la aduana (mometasona 0.60 e hidrocortisona 0.28 por tubo): el VPN al 15% pasa de −B/.56 mil a −B/.77 mil, la TIR de 6.8% a 3.3% y las ventas del año 3 de B/.265 mil a B/.248 mil; sin las dos cremas en la primera ola, −B/.66 mil y 4.6%. El veredicto no cambia (el caso base ya era negativo), pero la brecha crece, y confirma la regla del plan: ningún registro se paga antes de tener la lista de precios FOB (paso 3 del guion). Mientras no llegue, el margen de las dos cremas se trata como no verificado y las cuatro referencias consistentes suben a confianza Media.

Fuentes de esta auditoría

- Comunicados de la CSS: 3 de diciembre de 2025 · 6 de enero de 2026 · 26 de marzo de 2026
- PanamaCompra: cuadro de propuestas de la LPU 01-2026 · pliego de la LPU 01-2026

- La Prensa: presupuesto 2027 de la CSS · Decisiones Panamá: unidades 2027 · Panamá América: Contraloría, 4 de octubre de 2025
- Ley 419 de 2024, texto (vLex) · Decreto Ejecutivo 27 de 2024 · Resolución 985 de 2025 · Ley 22 de 2006, texto único
- CMA CGM FAK junio de 2026 · febrero de 2026 · Maersk THC Panamá
- Zauba Corp: Bueno Salud Care · Tofler · AllIndiaITR · Tracxn · Falconebiz
- BP Logistics: instalaciones · Revista E&N: ampliación de BP Logistics · Interworld Freight: almacén farmacéutico · CBRE vía The Logistics World: alquiler de bodegas en Panamá
- Datos de aduana india (muestra pública, 2016): Seair, exportaciones de paracetamol tabletas · ceftriaxona a México · albendazol suspensión · mebendazol tabletas · nistatina suspensión · hidrocortisona crema · mometasona crema
- Las demás fuentes de la capa 1 están al final de cada documento del paquete y en las bitácoras del respaldo del código.